



PUTUSAN

Nomor: 722/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. SITI MUSRIFAH, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Villa Bukit Mas Q/12 Dukuh Pakis Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Maharidzal, S.H., M.H., Raka Kariti Suprpto, S.H., Rizki Amalia, S.H., Minto Waluyo, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum “**Maharidzal, SH., MH. & Rekan**”, beralamat Jln. Yos Sudarso 96 Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

- 1. ERMAWATY**, seorang perempuan, lahir pada tanggal 05 November 1973, beralamat domisili di Jl. Karang Mulya No. IV. 14 Pondok Rosan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung – Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ennik Indraningrum, S.H., Gianina Elizabeth, S.H., M.H., Para Advokat dari **E.I. NINGRUM & REKAN**, berkedudukan di Jalan Simorejo Tmur 1 Nomor 83 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. PT. BENDERA ERA SUKSES TRANS**, merupakan Perseroan Terbatas yang sah secara hukum dan beralamat di Jl. Karang Mulya No. IV. 14 Pondok Rosan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung – Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh **ERMAWATY** sebagai Direktur memberikan kuasa kepada: Ennik Indraningrum, S.H., Gianina Elizabeth, S.H., M.H., Para Advokat dari **E.I. NINGRUM & REKAN**, berkedudukan di Jalan Simorejo Tmur 1 Nomor 83 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai



TERGUGAT II;

3. PT. DHARMA NIGEL INDONESIA, merupakan Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kompleks Pertanian No. 10 D Kendari – Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh **ERMAWATY** sebagai Direktur memberikan kuasa kepada: Ennik Indraningrum, S.H., Gianina Elizabeth, S.H., M.H., Para Advokat dari **E.I. NINGRUM & REKAN**, berkedudukan di Jalan Simorejo Tmur 1 Nomor 83 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 9 Juli 2024, dibawah Register Nomor : 722/Pdt.G/2024/PN.Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat berawal dari terjalannya hubungan hukum terkait Kerjasama Investasi dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nikel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nikel.
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 telah terjalin kerjasama Investasi yang pertama antara Penggugat sebagai Investor dengan Tergugat 1 sebagai pengelola yang menunjang kegiatan usaha pertambangan, dan telah terbit Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. Adapun kerjasama yang pertama dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nikel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nikel. Adapun kerjasama yang pertama ini dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 1, kerjasama investasi tersebut didasarkan pada Join Operation dengan Tergugat 3 yakni **PT. Dharma Nigel Indonesia** dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PN Sby



Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara, sebagaimana SPK No. 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tertanggal 19 Mei 2021 yang dimiliki oleh Tergugat 1 dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara dalam hal pengaturan, pengelolaan penambangan, penjualan dan/atau penyediaan dan/ atau pengiriman sejumlah komoditi Ore Nickel diatas lahan WIUPK Blok Sua Sua seluas 5 Ha (lima hektar) yang terletak di kecamatan Sua Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Tergugat 1, buyer dari hasil pelaksanaan pengerjaan atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas adalah PT. Fajar Timur Indonesia di Kendari dan PT. Zeline Mineral Indonesia di Kendari;

3. Bahwa dalam kerjasama investasi yang pertama, Penggugat telah menginvestasikan sebesar **Rp 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) yang dibayarkan ke rekening Tergugat 1, kemudian atas investasi tersebut, mekanisme bagi hasil (*profit share*) sebesar 6% (enam persen) atau senilai **Rp 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 12 bulan;
4. Bahwa atas **Modal Investasi Pertama** yang sudah diterima oleh Tergugat 1, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. Mengenai mekanisme pembayaran tersebut di bayarkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - b) Tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - c) Tanggal 01 September 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - d) Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - e) Tanggal 01 Novermber 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - f) Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - g) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
 - h) Tanggal 01 Februari 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
 - i) Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
 - j) Tanggal 01 April 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
 - k) Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
 - l) Tanggal 01 Juni 2022 sebesar Rp 286.666.667,-



Total Rp 3.440.000.000 (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat juga berinvestasi yang kedua dengan Tergugat 2 yang dalam hal ini Tergugat 1 menjabat sebagai Direktur PT. Bendera Era Sukses Trans, berdasarkan Akte Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. yang beralamat Jl. Rungkut Asri Utara 75 Surabaya tertanggal 28 Oktober 2021. Kerjasama yang kedua dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel yang didasarkan pada Join Operation antara Tergugat 2 yakni PT. Bendera Era Sukses Trans dengan PT. Fajar Matarappe Mining dengan surat perintah kerja No. 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021;
6. Bahwa dalam kerjasama investasi yang kedua, antara Penggugat dengan Tergugat 1 & Tergugat 2 menginvestasikan sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening Tergugat .I, dengan mekanisme bagi hasil (*profit share*) sebesar 15% (lima belas persen) atau senilai **Rp 150.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 12 bulan;
7. Bahwa atas **Modal Investasi Kedua** yang sudah diterima oleh Tergugat 2, berdasarkan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. mekanisme pembayaran tersebut di bayarkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000
 - b) Tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - c) Tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - d) Tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - e) Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - f) Tanggal 28 Mei 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-



- g) Tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- h) Tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- i) Tanggal 28 Agustus 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 50.000.000,-
- j) Tanggal 28 September 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- k) Tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- l) Tanggal 28 November 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-

Total Modal dan Margin sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah)

8. Bahwa **ATAS KERJASAMA INVESTASI PERTAMA**, Tergugat 1 hanya membayar kepada Penggugat dengan jumlah total **Rp 2.283.333.330,-** (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Yang seharusnya jumlah yang diterima oleh Penggugat sebesar **Rp 3.440.000.000** (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan batas akhir dari pembayaran atas investasi pertama yaitu **TANGGAL 1 JUNI 2022**, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 3 secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar kekurangannya kepada Penggugat yaitu sebesar **RP 1.156.666.670,-** (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH., terdapat denda atas kerjasama investasi pertama sebesar 0,5% atau senilai Rp 1.433.333,335,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga ratus tiga puluh lima sen) dari pembayaran setiap bulan sebesar Rp 286.666.667,- untuk per 7 (tujuh) hari / 1 minggu. Adapun perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat 1 yakni sebagai berikut:

TMT 01 Juli 2022 – 31 Desember 2022

$$180 \text{ hari} : 7 = 25 \text{ minggu} \times \text{Rp } 1.433.333,335 = \text{Rp } 35.833.333,375$$



TMT 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

360 hari : 7 = 52 minggu X Rp 1.433.333,335 = Rp 74.533.333,42

TMT 01 Januari 2024 – 25 Juni 2024

177 hari : 7 = 25 minggu X Rp 1.433.333,335 = Rp 35.833.333,375 +

TOTAL DENDA = Rp 146.200.000,15

(seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah koma lima belas sen)

Sehingga apabila di total dari sisa kekurangan pembayaran dan denda atas Investasi Pertama, **maka Tergugat 1 dan Tergugat 3 Secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar pada Penggugat sebesar:**

Kekurangan atas Investasi Pertama RP 1.156.666.670

Denda Investasi Pertama Rp 146.200.000,15 +

Total Rp 1.302.886.670, 15

(satu milyar tiga ratus dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma lima belas sen)

10. Bahwa atas kerjasama investasi kedua, TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 BELUM PERNAH MENTRANSFER atau MENGEMBALIKAN UANG, BAIK UANG PENGEMBALIAN INVESTASI ATAS MODAL MAUPUN BAGI HASIL_ (Profit Share) dan batas akhir pembayaran atas investasi kedua yaitu TANGGAL 28 NOVEMBER 2022 dengan jumlah sebesar Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH., terdapat denda atas kerjasama investasi kedua sebesar 0,5% atau senilai Rp 1.204.545,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu Lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pembayaran setiap bulan sebesar Rp 240.909.091,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) apabila dalam jangka waktu tempo Para Tergugat belum bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Adapun perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat 1 dan Tergugat 2 yakni sebagai berikut:

TMT 28 Desember 2021 – 25 Juni 2024

28 Bulan X Rp 1.204.545

= **Rp 36.136.350,-** (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);



12. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 Secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar kepada Penggugat atas investasi kedua sebesar:

Investasi kedua yang belum terbayar	Rp 2.800.000.000,-
Denda atas investasi kedua	Rp 36.136.350,- +
Total	RP 2.836.136.350,-

(dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

13. Bahwa dari hal – hal yang telah disebutkan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat 1 & Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.

14. Bahwa atas semua perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. Dan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. sudah **SAH SECARA HUKUM DAN WAJIB DITAATI, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:**

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kemudian, telah dituangkan dalam Pasal 10 Ayat 2 pada Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. berbunyi:

*“jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal – hal tersebut dalam ayat 1 diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat atas keterlambatan tersebut hanya bersifat sementara sampai semua keadaan membaik serta terkendali, dan hal-hal tersebut dalam ayat 1 **TIDAK MENGGUGURKAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang ditentukan oleh Para Pihak”.*

Dilanjutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan: *“dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi.”*



Dituangkan juga dalam Pasal 11 Ayat 2 yang menyatakan: "**pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi** tersebut dalam ayat 1 diatas, **berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya**, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam pasal 10".

15. Bahwa telah dituangkan juga dalam Pasal 8 Ayat 1 Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. yang menyatakan:

"dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi". Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan "**pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi** tersebut dalam ayat 1 diatas, **berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya**, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam pasal 7".

16. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Teguran/Somasi yang pertama tertanggal 20 Maret 2024, lalu Tergugat 2 menjawab melalui pesan WA dan mengatakan bahwasannya akan membayar pada tanggal 25 April 2024;

17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan Surat Pengingat Pembayaran untuk Tergugat 1 tertanggal 16 April 2024 yang mengingatkan Penggugat melakukan Pembayaran ditanggal 25 April 2024, namun Tergugat 1 mengabaikannya. Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Teguran/Somasi kedua tertanggal 26 April 2024 tapi belum juga ada pembayaran. Pada akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Teguran/Somasi ketiga dan terakhir kepada Tergugat 1 tertanggal 25 Juni 2024, namun Tergugat 1 terus mengolor – ngolor atau menunda pembayaran dan sampai saat ini uang investasi tersebut belum dibayar / transfer pada Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur terkait perbuatan wanprestasi yang berisi "**Penggantian biaya, kerugian dan**



bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.;

19. Bahwa total kerugian dan keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu:

Kekurangan investasi pertama	RP	1.156.666.670,-
Investasi kedua	Rp	2.800.000.000,-
Denda atas investasi pertama	Rp	146.200.000,15
Denda atas investasi kedua	Rp	36.136.350,-
Total =	Rp	4.139.003.020,15,-

(empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu dua puluh rupiah koma lima belas sen)

20. Bahwa atas kerjasama investasi pertama, dalam Akta Notaris No. 7 Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. Tergugat 1 memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri atas Sertipikat Hak Milik Nomor 8661 seluas 235 M2 yang beralamat di Jl. Karang Mulya IV.14 Pondok Rosan, Babatan, Wiyung – Surabaya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran lewat dari 90 hari, **MAKA PENGGUGAT BERHAK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN TERSEBUT KEPADA DIRI SENDIRI ATAUPUN PIHAK LAIN.** Saat ini keterlambatan Tergugat 1 sudah lebih dari 90 hari.

21. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8661 seluas 235 M2 yang beralamat di Jl. Karang Mulya IV.14 Pondok Rosan, Babatan, Wiyung – Surabaya. Dan juga, Penggugat mengajukan Sita Jaminan atas Barang Berharga yaitu berupa **Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Berdiri Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 8661 seluas 235 M2 yang beralamat di Jl. Karang Mulya IV.14 Pondok Rosan, Babatan, Wiyung – Surabaya beserta seluruh isi rumah atas kerugian yang diderita Penggugat.** Dalam Pasal 1131 KUHPdata dinyatakan bahwa **"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang**



sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dengan berdasarkan aturan dalam pasal tersebut, Penggugat juga mengajukan Sita Jaminan atas barang berharga berupa barang bergerak Tergugat 1 yaitu satu unit Mobil Lexus RX 270 warna hitam dengan nomor plat BK 1673 ANT dan juga satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan plat nomor L 1778 ABP;

22. Bahwa Pasal 1239 KUHPdata yang menerangkan bahwa "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, **wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**." Dan juga Pasal 1244 KUHPdata "**Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya**". Untuk itu pemberian denda dan mengajukan sita jaminan atas barang berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak, telah sesuai dengan Akta Notaris No. 7 Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH dan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. yang telah di sepakati, ditandatangani dan disetujui, telah sesuai juga dalam peraturan yang ada di KUHPdata, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan ini seluruhnya.

23. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, diduga kuat melanggar ketentuan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun**.". Dan juga, yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 diduga kuat melanggar ketentuan pada Pasal 372 KUHP "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda". Untuk itu, Penggugat akan melaporkan secara Pidana atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada Kepolisian di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 adalah Investasi dan berlaku Bagi Hasil (*Profit Share*) berdasarkan Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. Dan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 yang dibuat di kantor Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH.
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
4. Memerintahkan Tergugat 1 & Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kekurangan dari Investasi Pertama disertai dengan *profit share* dan denda, dibayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp 1.302.886.670, 15** (satu milyar tiga ratus dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma lima belas sen)
5. Memerintahkan Tergugat 1 & Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas Investasi Kedua disertai dengan *profit share* dan denda, dibayarkan kepada Penggugat sebesar **RP 2.836.136.350,-** (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)



6. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan Jaminan kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 8661 seluas 235m2 di Jl. Karangan Mulya IV.14 Pondok Rosan, Babatan, Wiyung – Surabaya;
7. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 8661 seluas 235m2 di Jl. Karangan Mulya IV.14 Pondok Rosan, Babatan, Wiyung – Surabaya, beserta seluruh isi rumah atas kerugian yang diderita Penggugat;
8. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap satu unit Mobil Lexus RX 270 warna hitam dengan nomor plat BK 1673 ANT dan juga satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan plat nomor L 1778 ABP.
9. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000/bulan apabila Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 lalai dalam melaksanakan putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperaka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat III yang kami ajukan sebagaimana terurai dibawah ini

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh argumentasi dan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali yang secara eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memasukkan uraian-uraian dalam eksepsi ini menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 pada Halaman 3 Nomor 1 dan Halaman 4 Nomor 2 mendalilkan adanya Kerjasama Investasi usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nikel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nikel dengan Adanya Akta Nomor 7 Tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 (yang dalam hal ini disebut Penggugat sebagai "Investasi Pertama");
4. Bahwa Penggugat juga menguraikan dalam Gugatannya Halaman 5 Nomor 5 berkaitan dengan adanya Kerjasama dengan adanya Akte Notaris Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021 (yang dalam hal ini disebut Penggugat sebagai "Investasi Kedua");



5. Bahwa para pihak dalam Akta Nomor 7 Tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan Tanggal 28 Mei 2021 (selanjutnya disebut Akta Nomor 07) (Investasi Pertama) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Akta a quo dibuat oleh Tergugat sebagai pribadi dan Penggugat sebagai pribadi serta Tuan **Roy Fachri Irawan** ;
 - b. Kerjasama didasarkan dan/atau mengacu pada Perjanjian Join Operation antara PT Dharma Nigel Indonesia (incasu Tergugat III) dengan **Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara** Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021;
 - c. Bahwa subjek hukum yang akan membeli cargo komoditi ore nickel sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 adalah **PT Fajar Timur Indonesia** dan **PT Zeline Mineral Indonesia** yang berkedudukan di Kendari;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 132 Pasal 133 Jo Pasal 134 HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 201K/Sip/1974 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Sip/1984 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 **pada pokoknya menegaskan kewajiban Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara sebagai Tergugat dan menarik pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perkara sebagai Turut Tergugat demi ketertiban beracara disamping memperjelas fakta-fakta hukum yang ada. Tidak digugatnya pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut akan dianggap sebagai adanya kesalahan formil;**
7. Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 diuraikan **Gugatan yang tidak memuat para pihak yang secara lengkap, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kekurangan unsur formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;**
8. Bahwa adanya kewajiban Penggugat untuk menarik seluruh pihak yang terkait secara langsung dan pihak yang tidak terkait secara langsung dalam perkara juga diuraikan dalam Doktrin Hukum oleh Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan". **Halmana dalam Doktrin**



tersebut, adanya **Gugatan** yang tidak dilengkapi dengan pihak-pihak yang seharusnya berkepentingan dalam perkara akan menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak lengkap;

9. Bahwa merujuk kepada pelaksanaan Akta Nomor 07 dalam perkara ini, maka pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini dan/atau pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara adalah :

a. **Tuan Roy Fachri Irawan** yang dalam hal ini juga termasuk sebagai Pihak Kedua dalam Akta Nomor 07, sehingga dalam hal Akta Nomor 07 tidak terlaksana sebagaimana mestinya, **maka Tuan Roy Fachri Irawan juga memiliki kewajiban hukum untuk ditarik sebagai Penggugat**;

b. **Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara** sebagai pihak yang memberikan izin dan bekerjasama dengan Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat dalam Akta Nomor 07. Tanpa adanya keterlibatan dan dukungan dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara, maka pelaksanaan Akta Nomor 07 tidak akan terlaksana dan Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan dalam Investasi Pertama;

c. **PT Fajar Timur Indonesia** sebagai pihak yang akan membeli ore nikel yang dijual oleh Tergugat dalam Akta Nomor 07. Halmana hasil keuntungan penjualan ore nikel tersebut akan dibagi diantara Tergugat dengan Penggugat;

d. **PT Zeline Mineral Indonesia** sebagai pihak yang akan membeli ore nikel yang dijual oleh Tergugat dalam Akta Nomor 07. Halmana hasil keuntungan penjualan ore nikel tersebut akan dibagi diantara Tergugat dengan Penggugat;

10. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 (Investasi Kedua), para pihaknya adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian dibuat oleh Tergugat II dan Penggugat sebagai pribadi;
b. Akta Nomor 017 mengacu pada pelaksanaan Perjanjian Join Operation diantara Tergugat II dan **PT Fajar Matarappe Mining** dan Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/2021;

11. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Akta Nomor 07 dalam perkara ini, maka para pihak yang seharusnya dimasukkan dalam perkara ini adalah



- a. Tuan Roy Fachri Irawan;
- b. Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara;
- c. PT Fajar Timur Indonesia;
- d. PT Zeline Mineral Indonesia;

12. Selanjutnya merujuk kepada pelaksanaan Akta Nomor 017 dalam perkara ini, maka pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini dan/atau pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara adalah PT Fajar Matarappe Mining sebagai pihak yang bekerjasama dengan Tergugat II dalam penjualan ore nickel yang dijual oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Akta Nomor 017. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang baik diantara Tergugat II, maka Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan dalam Investasi Kedua;

Dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka menjadikan Gugatan ini menjadi kurang pihak maka patutlah Tergugat I untuk meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN SALAH PENERAPAN HUKUM

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 3 Nomor 1 menguraikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalah berkaitan dengan Kerjasama Investasi Pengelolaan dan/atau Penjualan Komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel.

14. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya secara jelas menguraikan adanya 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda yang dituangkan dalam 2 (dua) perjanjian yang berbeda diantara para pihak, yakni :

- a) Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan (selanjutnya disebut Akta No 07).
 - Sebagai pihak adalah Tergugat I, Penggugat dan Roy Fachri Irawan, serta PT. Dharma Nigel Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara.
 - Kerjasama yang dilakukan adalah berkaitan dengan pembelian dan penjualan atas suatu cargo komoditi ore nickel tertentu yang terletak di Kecamatan Sua Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.



b) Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/202 (selanjutnya disebut Akta No. 017).

- Sebagai pihak adalah Penggugat, Tergugat 2 dan PT. Fajar Matarappe Mining
- Kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan milik Tergugat II atas adanya Joint Operation antara Tergugat II dengan PT. Fajar Matarappe pengaturan, pengelolaan, penambangan, penjualan, penyediaan dan/atau pengiriman sejumlah komoditi ore nickel atas lahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 728/I/IUP/PMDN/2021, Nomor Kode Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 1472062122021001 di Desa Matarappe, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menjelaskan tentang perbedaan antara kedua hubungan hukum, subyek dan obyek perjanjian tersebut, diantaranya terlihat pada dalil gugatan halaman 4, 5 dan 6. Pada poin eksepsi diatas juga terlihat perbedaan subyek dan obyek perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam **gugatan Penggugat tersebut seharusnya merupakan obyek perkara yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan antara satu dengan yang lainnya.** Sehingga dalam mengajukan **gugatan juga tidak dapat disatukan menjadi satu gugatan yang sama karena mengakibatkan adanya kerancuan mengenai obyek gugatan.**

16. Bahwa hal lainnya, **Penggugat nampaknya berupaya mencampuradukkan kedudukan Tergugat I sebagai pribadi dengan kedudukan sebagai Direksi perseroan. Dalam Akta No. 017,** yang berkedudukan sebagai pihak pertama adalah PT Bendera Era Sukses Trans (Tergugat II) yang diwakili oleh Direksinya. Dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat meminta agar kewajiban Tergugat III dibayar secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tanggung Renteng diantara Tergugat I dan Tergugat II (Gugatan Halaman 7 Nomor 9 dan Gugatan Halaman 12 Nomor 4).

Dimana hal tersebut tidak tepat karena wajib dibedakan kedudukan hukum antara pihak yang bertindak sebagai Direksi perseroan dengan pihak yang bertindak sebagai pribadi.



17. Bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Gugatan ini adalah berbeda satu dengan lainnya. Tergugat II dan Tergugat III yang berbentuk perusahaan adalah merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya kedudukan hukum Tergugat II dan Tergugat III sebagai badan hukum atau *legal entity* memberikan implikasi pemisahan pertanggungjawaban hukum pada setiap sengketa yang melibatkan *legal entity* tersebut.

Pemisahan pertanggungjawaban badan hukum yang berbentuk perseroan diuraikan dalam Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga setiap gugatan yang diajukan kepada badan hukumnya dan bukan kepada Direktur Perseroan secara pribadi.

18. Bahwa kekaburan uraian kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat III juga Nampak pada dalil Penggugat yang menguraikan adanya pelanggaran perjanjian yang terjadi pada Akta Nomor 7 dan Akta Nomor 17 yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Namun dalam Gugatan Halaman 9 Nomor 16 Penggugat memberikan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat II untuk dua Akta yang berbeda, padahal sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan diantara pihak-pihak dalam Akta-akta tersebut. Sehingga seharusnya Penggugat memberikan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat I atas Akta Nomor 7 dan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat II atas Akta Nomor 17.

Dengan adanya pembedaan Akta Nomor 07 dan Akta Nomor 017 dalam Gugatan ini dengan pihak-pihak yang berbeda, maka penggabungan pihak-pihak (Tergugat I – Tergugat III) dalam Gugatan ini adalah menyalahi hukum acara keperdataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah Gugatan ini tidak dapat diterima.

19. Bahwa hal yang serupa terjadi pada dalil Penggugat berkaitan dengan Akta No. 7 yang juga mengkait-kaitkan antara Tergugat I sebagai pribadi dengan Tergugat III. Dimana seharusnya jika hendak mengkaitkan kedudukan keduanya, seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas terlebih dahulu hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat III.



20. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka argumentasi Penggugat dalam Gugatan Halaman 6 Nomor 8 yang menyatakan apabila Tergugat mendalilkan adanya tanggungjawab secara tanggung renteng yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas pelaksanaan Akta Nomor 7 serta dalil adanya Tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II atas pelaksanaan Akta Nomor 17 adalah tidak berdasar, tidak jelas dan patutlah dinyatakan kabur.

21. Tanggung Renteng diatur dalam Pasal 1278 Jo Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Halmana Tanggung Renteng hanya dapat dilakukan dengan kondisi khusus yakni :

- a. Telah adanya perjanjian diantara para pihak apabila kerugian akan ditanggung dengan metode tanggung renteng.
- b. Jenis perjanjian adalah kredit atau pinjam meminjam.

22. Bahwa selain itu, pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam Akta Nomor 7 (Gugatan Halaman 8 Nomor 12) dan Tanggung Renteng Tergugat I dan Tergugat II (Gugatan Halaman 7 Nomor 9) adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 1338 jo 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menerangkan adanya perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak boleh merugikan atau berakibat hukum pada pihak ketiga lainnya tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak.

Sedangkan apabila melihat dari nomenklatur dan materi dari Akta Nomor 07, maka hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum investasi diantara Tergugat I dan Penggugat. Halmana dikarenakan tidak adanya pasal dan/atau ayat yang secara jelas dan tegas yang mewajibkan Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk menggantikan kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan Akta Nomor 07, adanya tanggung renteng tersebut tidak berlaku.

Hal tersebut juga berlaku sama terhadap ketentuan dalam Akta Nomor 17 yang tidak menguraikan adanya kesepakatan para pihak untuk membebaskan kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga tanggung renteng berkaitan Akta Nomor 17 juga tidak berlaku.

Dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka menjadikan Gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur maka patutlah Tergugat I untuk meminta



kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
25. Bahwa mengingat terdapat dua obyek perkara dalam gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini Tergugat I dan Tergugat III hanya akan memberikan jawaban yang relevan dengan Tergugat I dan Tergugat III saja, yakni berkaitan dengan obyek perkara Akta No. 7 Tanggal 28 Mei 2021 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H.
26. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu direktur pada PT Dharma Nigel Indonesia (Tergugat III) sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharma Nigel Indonesia Nomor 3 Tanggal 24 Agustus 2020 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Dharma Nigel Indonesia Nomor 5 Tanggal 19 Februari 2021. Tergugat III adalah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Kendari dan bergerak pada bidang pertambangan dan penggalian. Tergugat baru saja menjabat sebagai Direktur pada Tanggal 19 Februari 2021.
27. Bahwa Tergugat III mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Sulawesi Tenggara dalam hal perbantuan penambangan, penjualan, penyediaan dan/atau pengiriman komoditas pertambangan jenis ore nickel kepada pihak ketiga. Adapun sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sulawesi Tenggara menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara, Perusahaan Umum Daerah Sulawesi Tenggara adalah merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan hukum di Kendari dengan berbagai macam kegiatan



usaha, salah satunya adalah untuk melaksanakan bidang usaha pertambangan, energi, sumber daya alam dan mineral.

28. Bahwa Kerjasama tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara berkaitan dengan penyediaan dan perdagangan hasil penambangan ore nickel. Ore nickel tersebut nantinya akan diperjualbelikan kepada pihak ketiga yakni PT Fajar Timur Sentosa dan PT Zeline Mineral Indonesia yang kesemuanya berkedudukan hukum di Kendari. Dari hasil penjualan tersebut, maka PT Dharma Nigel Indonesia akan menerima bagi hasil keuntungan dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara.

29. Bahwa untuk menjalankan Surat Perintah Kerja *a quo*, maka PT Dharma Nigel Indonesia membutuhkan suntikan dana. Dimana Tergugat I sebagai Direktur yang baru berupaya untuk mencari investor agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Karena Tergugat I bukan warga asli Surabaya dan tidak memiliki banyak teman, sehingga mengalami kesulitan untuk mencari rekanan untuk menjalankan Kerjasama bisnis. Namun, ada seorang teman yang bernama Anna Triana berinisiatif untuk membantu mencari investor bagi Tergugat I yang selanjutnya mempertemukan dengan Penggugat.

30. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat I tidak menjalankan sendiri, namun banyak pihak-pihak yang turut serta menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, guna menghindari kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya, Tergugat I dengan itikad baik selalu melibatkan pihak Penggugat yang seringkali diwakili oleh Sdri. Anna Triana dengan mengajak Penggugat untuk melihat langsung lokasi dan barang yang menjadi obyek perjanjian. Tergugat I juga mempertemukan langsung dan memperkenalkan Penggugat kepada calon pembeli cargo ore nickel yakni PT Fajar Timur Sentosa dan PT Zeline Mineral Indonesia.

31. Bahwa selanjutnya Penggugat setuju untuk bekerjasama dengan Tergugat I dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut diatas dengan menanamkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Untuk itu dibuatlah pengikatan perjanjian dalam bentuk Akta Notariil, dengan syarat ketentuan serta Notaris sesuai arahan dan



permintaan dari pihak Penggugat. Pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat I diminta untuk menandatangani Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H.. Para Pihak yang menandatangani Akta No. 7 tersebut bukan hanya Penggugat dengan Tergugat I saja, tetapi juga ditandatangani oleh Sdr. Roy Fachri Irawan.

32. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, setelah dilakukan penanaman modal kepada Tergugat I, Sdri. Anna Triana langsung meminta agar ditransfer kepada Sdri. Anna Triana uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk dipinjam dan dipergunakan untuk membayar utang kepada Sdri. Fausta. Dimana Sdri. Anna Triana berjanji untuk segera melakukan pengembalian terhadap peminjaman dana modal tersebut. Atas dasar kepercayaan yang tinggi pada sdri. Anna, maka Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2021 melakukan pinjaman dana dari nilai penanaman modal yang diberikan oleh Penggugat. Perlu juga Tergugat I tekankan bahwa dana pinjaman tersebut bukan Fee Marketing kepada Sdri. Anna Triana karena pelaksanaan pekerjaan belum terlaksana. Fee kepada Sdri. Anna Triana hanya dapat diberikan oleh Tergugat I apabila sudah ada keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian, karena adanya peminjaman dana tersebut, maka modal yang saat itu dikelola oleh Tergugat I hanya senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
33. Bahwa selanjutnya setelah membaca dengan seksama Akta No. 7, Tergugat I menyadari banyak ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Tergugat I. Perjanjian yang awalnya disepakati sebagai kerjasama investasi, ternyata ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari investasi itu sendiri.
34. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Akta No. 7 tentang keuntungan, dimana pada ayat 4 diuraikan mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan Tergugat I kepada Penggugat. Tergugat I **diwajibkan** untuk langsung melakukan pembayaran keuntungan di depan hanya diberikan waktu 2 (dua) bulan sejak investasi diberikan oleh Penggugat. Penggugat seolah tidak memberikan waktu kepada Tergugat I untuk berupaya menjalankan pekerjaannya terlebih dahulu, setelah semua berjalan



barulah menuntut dibaginya keuntungan. Ketentuan perjanjian yang demikian bukan mencerminkan suatu perjanjian investasi, melainkan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang.

35. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Halaman 3 Buku "Hukum Investasi" oleh Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M maka seharusnya marwah hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat adalah Investasi. Marwah "investasi" yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Pemberian modal tidak sama dengan peminjaman modal dalam utang piutang;
- b. Investasi tidak langsung dilakukan dalam bentuk kontraktual tertentu, halmana investasi tidak langsung tidak melibatkan pemberi modal untuk mengelola dan/atau tidak melakukan manajemen;
- c. Pemberian modal adalah untuk kepentingan usaha investasi dan bukan untuk kepentingan pribadi;
- d. Kedudukan para pihak adalah investor dan penerima dana;
- e. Investor akan menerima keuntungan dari penggunaan modal;

Adanya istilah investasi dipergunakan oleh Penggugat dalam Pasal 1 Akta Nomor 7 Tentang Maksud dan Tujuan Perjanjian, terdapat uraian sebagai berikut "*Pihak Kedua dalam perjanjian ini akan bertindak selaku pemodal/ INVESTOR yang akan menyediakan dana modal untuk menunjang kegiatan / usaha pertambangan milik Pihak Pertama.*".

36. Bahwa Kerjasama Investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peminjaman Modal atau Peminjaman dana, halmana Peminjaman Modal tersebut lazimnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, Pinjam Meminjam dan/atau utang dalam peraturan perundang-undangan. Pinjam Meminjam secara umum diatur di Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun perjanjian kredit adalah perjanjian yang didasarkan dengan adanya peminjaman dana, halmana dana tersebut harus dikembalikan dengan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dengan adanya bunga atas pinjaman.



Jelaslah dari uraian-uraian diatas, Penggugat dalam hal ini tidak memiliki itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, khususnya dengan adanya pasal-pasal a quo dalam Akta Nomor 07 yang malah lebih cocok disebut sebagai utang piutang atau kredit daripada investasi.

37. Bahwa dalam suatu Kerjasama bisnis dan investasi tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil keputusan bisnis atau aktivitas perusahaan. Risiko adanya perubahan Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Hukum juga termasuk dalam suatu bentuk risiko bisnis yang seharusnya diperhitungkan oleh para pihak pada saat melakukan Kerjasama bisnis. Sehingga risiko tersebut seharusnya dimasukkan pula dalam ketentuan perjanjian Kerjasama, bukan hanya mencantumkan pembagian keuntungannya saja. Dalam hal ini, adanya perubahan regulasi dari Pemerintah bukan merupakan intensi atau niat dari Tergugat I dan bukan suatu hal yang diinginkan juga oleh Tergugat I ataupun Tergugat III sehingga tidak benar jika Penggugat menganggap hal tersebut sebagai kesalahan Tergugat I.

38. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 Akta Nomor 07 yang mengatur tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dimana pada ayat 2 pada pokoknya dinyatakan jika terjadi keadaan memaksa maka Tergugat I (Pihak Pertama) tetap harus melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika dalam perjanjian ditentukan pemaksaan pemenuhan kewajiban yang demikian, untuk apa dibuat Pasal mengenai Keadaan Memaksa??

Force Majeure merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari dan bukan atas kehendak para pihak, yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Di dalam KUHPERdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Dalam perjanjian, seharusnya menguraikan peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *force majeure* secara lengkap, seperti bencana alam, terorisme, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan termasuk di dalamnya adalah **tindakan pemerintah**.

39. Bahwa tidak dapat dijalankannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Tergugat III



yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha Tergugat I menjadi terhenti pelaksanaannya. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam *Force Majeure* dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak.

40. Bahwa kendala tersebut telah disampaikan berulang kali oleh Tergugat I baik melalui telepon maupun whatsapp. Tergugat I juga selalu berupaya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Akta No. 7, meskipun pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dari Tergugat I. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagan di bawah ini :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)
1	15 Juli 2021	200.000.000,-
2	16 Juli 2021	86.666.666,-
3	13 Agustus 2021	100.000.000,-
4	14 Agustus 2021	100.000.000,-
5	15 Agustus 2021	86.666.666,-
6	15 September 2021	100.000.000,-
7	16 September 2021	100.000.000,-
8	17 September 2021	86.666.666,-
9	15 Oktober 2021	100.000.000,-
10	16 Oktober 2021	100.000.000,-
11	18 Oktober 2021	86.666.666,-
12	14 November 2021	100.000.000,-
13	15 November 2021	100.000.000,-
14	16 November 2021	86.666.666,-
15	15 Desember 2021	100.000.000,-
16	13 Januari 2022	100.000.000,-
17	7 Maret 2022	200.000.000,-
18	22 Maret 2022	200.000.000,-
19	22 April 2022	150.000.000,-
20	28 April 2022	200.000.000,-
21	21 Agustus 2022	100.000.000,-
Total Pembayaran		Rp 2.483.333.330,-

41. Bahwa total pembayaran pengembalian yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 2.483.333.330,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juga tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Dimana modal dasar Penggugat untuk menjalankan Kerjasama sebagaimana Akta No.7 adalah sebesar Rp



2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sudah dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat I.

42. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Akta No. 7 tentang Jaminan pada ayat 2, pada pokoknya dinyatakan bahwa **Penggugat wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada Tergugat I setelah Tergugat I mengembalikan modal usaha yang dikeluarkan oleh Penggugat**. Sehingga berdasarkan pasal 4 ayat 2 tersebut sudah tepat Tindakan Penggugat yang telah mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas rumah milik Tergugat I setelah modal usaha Penggugat terbayar lunas.

Untuk itu dalil gugatan Penggugat yang meminta agar diserahkan Kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 8661 serta permintaan sita jaminan yang diajukan Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan. Halmana sejak awal telah diperjanjikan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 8661 tersebut wajib dikembalikan kepada Tergugat I setelah modal usaha yang termuat dalam Pasal 3 Akta Perjanjian telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat. Oleh karenanya permintaan Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8661 beserta sita jaminan atas rumah yang berdiri diatas tanah SHM tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk ditolak.

43. Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat III diatas, Nampak jelas adanya ketimpangan kedudukan hukum para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan, serta adanya klausul-klausul perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan adanya kewajiban para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian menurut sifat perjanjian, menurut kepatutan dan/atau menurut undang-undang. Kemudian dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diuraikan dengan jelas adanya larangan para pihak untuk menyepakati dan melaksanakan perjanjian yang kausa-nya bertantangan dengan undang-undang, dilarang undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.



Pelanggaran kepatutan dan/atau peraturan perundang-undangan akan berakibat pada batalnya perjanjian demi hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 jo Pasal 1339 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga terhadap perjanjian *aquo* selayaknya dibatalkan dan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dinyatakan ditolak.

DALAM REKONPENSI

44. Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (untuk selanjutnya disebut Penggugat I Rekonpensi) mohon agar segala yang termuat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat III diatas agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonpensi ini.
45. Bahwa hubungan hukum Penggugat I Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi) awal mulanya didasari dengan dibuatnya Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H. Dimana syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian tersebut ditentukan sesuai arahan dari Tergugat Rekonpensi dan karena memang Penggugat dalam posisi yang sangat membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya, maka Penggugat I Rekonpensi hanya dapat mengikuti syarat ketentuan dari Tergugat Rekonpensi tersebut.
46. Bahwa setelah dibuatnya Akta No. 7 tersebut Penggugat I Rekonpensi baru menyadari adanya ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Penggugat I Rekonpensi. Perjanjian yang awalnya disepakati sebagai perjanjian kerjasama investasi, namun nyatanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari kerjasama investasi itu sendiri. Perjanjian Akta No. 7 tersebut substansinya lebih mengarah ke perjanjian peminjaman dana atau utang piutang meskipun diberikan judul Kerjasama.
47. Bahwa Kerjasama Investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peminjaman Modal atau Peminjaman dana, halmana Peminjaman Modal tersebut lazimnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, Pinjam Meminjam dan/atau utang dalam peraturan perundang-undangan. Pinjam Meminjam



secara umum diatur diatur Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun perjanjian kredit adalah perjanjian yang didasarkan dengan adanya peminjaman dana, halmana dana tersebut harus dikembalikan dengan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dengan adanya bunga atas pinjaman.

48. Bahwa jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam Akta No.7, khususnya terkait nilai keuntungan dan tata cara pembayaran, perjanjian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian pinjaman dana atau perjanjian kredit dengan bunga tinggi. Apalagi ketentuan pelaksanaan pembayaran pengembalian modal usaha dan keuntungan sama sekali tidak memperhitungkan risiko bisnis yang dapat dialami oleh siapapun dalam menjalankan bisnisnya.

49. Bahwa selanjutnya kedudukan para pihak dalam perjanjian juga Nampak jelas ketimpangan atau ketidak setaraan antara pihak Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Hal ini karena ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak yang hanya memperhatikan kepentingan pihak Tergugat Rekonsensi sebagai pihak pemodal, tanpa memperhitungkan posisi Penggugat I Rekonsensi sebagai pelaksana pekerjaan. Diantaranya berkaitan dengan pasal mengenai pembagian keuntungan dan jadwal pembayaran (pada Pasal 4 dan 7) serta pasal mengenai Keadaan memaksa / *force majeure* (Pasal 10) yangmana secara lengkap dapat dilihat pada dalil dalil Jawaban Tergugat I Konpensi diatas.

Bahwa kedudukan pihak-pihak dalam Perjanjian harus seimbang. Seimbang berarti tidak timpang, tidak berat sebelah dan memiliki sifat proporsional.

Adanya ketimpangan dalam perjanjian tersebut adalah melanggar asas proporsionalitas dalam perjanjian. Halmana menurut Prof. Agus Yudha Hernoko dalam bukunya "Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial" (2008 : 73,75, 96,103), Asas Proporsionalitas adalah merupakan asas penting untuk menentukan pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Pembagian hak dan kewajiban tersebut haruslah disepakati dalam fase prakontraktual,



pembentukan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Tidak dilaksanakannya Asas Proporsionalitas akan berdampak kepada pelaksanaan asas-asas perjanjian lainnya yakni asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Kemudian lebih lanjut apabila asas itikad baik tersebut tidak dilaksanakan maka telah terdapat pelanggaran syarat-syarat perjanjian baik secara subjektif dan/atau objektif.

Lebih lanjut, Prof. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian maka pengukuran keseimbangan hak-hak kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, asas kesetaraan, kecermatan dan kepatutan. Para pihak akan menerima hak dan kewajibannya secara proporsional apabila pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dibuat dan dilaksanakan secara layak dan patut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas keseimbangan tersebut dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Halmana keseimbangan diantara para pihak terjadi dengan adanya kebebasan para pihak untuk merundingkan isi, materi dan pelaksanaan perjanjian; tidak adanya tekanan, paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lainnya, serta isi perjanjian yang tidak akan memberikan kerugian-kerugian lebih atau tidak seimbang kepada pihak lainnya.

Dengan demikian, jika dalam perjanjian tersebut terjadi ketimpangan kedudukan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka terhadap perjanjian yang demikian selayaknya untuk dibatalkan.

50. Bahwa selanjutnya terlepas dari kondisi perjanjian yang sarat dengan ketidakadilan tersebut, Penggugat I Rekonpensi tetap beritikad baik untuk berupaya menjalankan sesuai dengan ketentuan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut, yakni dengan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)
1	15 Juli 2021	200.000.000,-
2	16 Juli 2021	86.666.666,-
3	13 Agustus 2021	100.000.000,-
4	14 Agustus 2021	100.000.000,-
5	15 Agustus 2021	86.666.666,-
6	15 September 2021	100.000.000,-
7	16 September 2021	100.000.000,-
8	17 September 2021	86.666.666,-
9	15 Oktober 2021	100.000.000,-
10	16 Oktober 2021	100.000.000,-
11	18 Oktober 2021	86.666.666,-



12	14 November 2021	100.000.000,-
13	15 November 2021	100.000.000,-
14	16 November 2021	86.666.666,-
15	15 Desember 2021	100.000.000,-
16	13 Januari 2022	100.000.000,-
17	7 Maret 2022	200.000.000,-
18	22 Maret 2022	200.000.000,-
19	22 April 2022	150.000.000,-
20	28 April 2022	200.000.000,-
21	21 Agustus 2022	100.000.000,-
Total Pembayaran		Rp 2.483.333.330,-

Dengan demikian total dana yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar 2.483.333.330,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dimana modal usaha sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah dikembalikan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonpensi.

51. Bahwa tidak dapat dijalankannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Turut Tergugat III Rekonpensi /Tergugat III Konpensi yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhenti pelaksanaannya. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam *Force Majeure* dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak. (Penjelasan mengenai *force majeure* dan risiko bisnis telah diuraikan pada jawaban dalam Konpensi)
52. Bahwa dalam hal modal usaha telah dikembalikan secara keseluruhan kepada pihak Tergugat III Rekonpensi, maka nilai keuntungan yang diberikan tentunya tidak bisa dipersamakan dengan nilai keuntungan yang termuat dalam Pasal 4 Akta No.7. Pemberian keuntungan kepada Tergugat Rekonpensi hanya dilakukan sebagai bentuk itikad baik dari pihak Penggugat Rekonpensi. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap nilai keuntungan yang dapat diberikan karena modal usaha telah dikembalikan seluruhnya kepada pemodal.
53. Bahwa sebagai akibat banyaknya cacat hukum yang terjadi selama pembuatan perjanjian sehingga perjanjian tersebut menimbulkan



ketimpangan kedudukan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya, maka terhadap perjanjian tersebut selayaknya untuk dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

54. Bahwa terkait nilai pembayaran keuntungan yang ditentukan dalam Akta Perjanjian No. 7 harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang baru sehingga ketimpangan kedudukan para pihak dapat dijembatani agar tidak semakin merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut, serta tidak lagi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan tentang perjanjian.

55. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat I Rekonsensi diatas, maka Penggugat I Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan posisi dan itikad baik yang telah dilakukan oleh Penggugat I Rekonsensi, serta menyatakan gugatan Rekonsensi untuk diterima seluruhnya.

Bahwa dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat III Kompensi/Turut Tergugat III Rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat pengembalian modal usaha sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi.
3. Menyatakan Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan Tanggal 28 Mei 2021 di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H.,



M.H. batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dalam pembuatannya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat II yang kami ajukan sebagaimana terurai dibawah ini

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh argumentasi dan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali yang secara eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memasukkan uraian-uraian dalam eksepsi ini menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.

C. DALAM EKSEPSI

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 pada Halaman 3 Nomor 1 dan Halaman 4 Nomor 2 mendalilkan adanya Kerjasama Investasi usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel dengan Adanya Akta Nomor 7 Tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 (selanjutnya disebut Akta Nomor 7) (yang dalam hal ini disebut Penggugat sebagai "Investasi Pertama");
4. Bahwa Penggugat juga menguraikan dalam Gugatannya Halaman 5 Nomor 5 berkaitan dengan adanya Kerjasama dengan adanya Akte Notaris Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021 (selanjutnya disebut Akta Nomor 17) (yang dalam hal ini disebut Penggugat sebagai "Investasi Kedua");



5. Bahwa merujuk kepada pelaksanaan Akta Nomor 07 dalam perkara ini, maka pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini dan/atau pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara adalah :
- a. **Tuan Roy Fachri Irawan** yang dalam hal ini juga termasuk sebagai Pihak Kedua dalam Akta Nomor 07, sehingga dalam hal Akta Nomor 07 tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka **Tuan Roy Fachri Irawan juga memiliki kewajiban hukum untuk ditarik sebagai Penggugat**;
 - b. **Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara** sebagai pihak yang memberikan izin dan bekerjasama dengan Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat dalam Akta Nomor 07. Tanpa adanya keterlibatan dan dukungan dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara, maka pelaksanaan Akta Nomor 07 tidak akan terlaksana dan Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan dalam Investasi Pertama;
 - c. **PT Fajar Timur Indonesia** sebagai pihak yang akan membeli ore nickel yang dijual oleh Tergugat dalam Akta Nomor 07. Halmana hasil keuntungan penjualan ore nickel tersebut akan dibagi diantara Tergugat dengan Penggugat;
 - d. **PT Zeline Mineral Indonesia** sebagai pihak yang akan membeli ore nickel yang dijual oleh Tergugat dalam Akta Nomor 07. Halmana hasil keuntungan penjualan ore nickel tersebut akan dibagi diantara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 (Investasi Kedua), para pihaknya adalah sebagai berikut :
- c. Perjanjian dibuat oleh Tergugat II dan Penggugat sebagai pribadi;
 - d. Akta Nomor 017 mengacu pada pelaksanaan Perjanjian Join Operation diantara Tergugat II dan **PT Fajar Matarappe Mining** dan Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/2021;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 132 Pasal 133 Jo Pasal 134 HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 201K/Sip/1974 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Sip/1984 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 **pada pokoknya**



menegaskan kewajiban Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara sebagai Tergugat dan menarik pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perkara sebagai Turut Tergugat demi ketertiban beracara disamping memperjelas fakta-fakta hukum yang ada. Tidak digugatnya pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut akan dianggap sebagai adanya kesalahan formil;

8. Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/SIP/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 diuraikan **Gugatan yang tidak memuat para pihak yang secara lengkap, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kekurangan unsur formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;**
9. Bahwa adanya kewajiban Penggugat untuk menarik seluruh pihak yang terkait secara langsung dan pihak yang tidak terkait secara langsung dalam perkara juga diuraikan dalam Doktrin Hukum oleh Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan". **Halmana dalam Doktrin tersebut, adanya Gugatan yang tidak dilengkapi dengan pihak-pihak yang seharusnya berkepentingan dalam perkara akan menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak lengkap;**
10. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Akta Nomor 07 dalam perkara ini, maka para pihak yang seharusnya dimasukkan dalam perkara ini adalah
 - e. Tuan Roy Fachri Irawan;
 - f. Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara;
 - g. PT Fajar Timur Indonesia;
 - h. PT Zeline Mineral Indonesia;
11. Selanjutnya merujuk kepada pelaksanaan Akta Nomor 017 dalam perkara ini, maka pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini dan/atau pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara adalah PT Fajar Matarappe Mining sebagai pihak yang bekerjasama dengan Tergugat II dalam penjualan ore nickel yang dijual oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Akta Nomor 017.
Dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka menjadikan Gugatan ini menjadi kurang pihak maka patutlah Tergugat I untuk meminta



kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN SALAH PENERAPAN HUKUM

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 3 Nomor 1 menguraikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalah berkaitan dengan Kerjasama Investasi Pengelolaan dan/atau Penjualan Komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel.

13. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya secara jelas menguraikan adanya 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda yang dituangkan dalam 2 (dua) perjanjian yang berbeda diantara para pihak, yakni :

- a) Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan,
 - Sebagai pihak adalah Tergugat I, Penggugat dan Roy Fachri Irawan, serta PT. Dharma Nigel Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara.
 - Kerjasama yang dilakukan adalah berkaitan dengan pembelian dan penjualan atas suatu cargo komoditi ore nickel tertentu yang terletak di Kecamatan Sua Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
- b) Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/202 (selanjutnya disebut akta No. 017)
 - Sebagai pihak adalah Penggugat, Tergugat 2 dan PT. Fajar Matarappe Mining
 - Kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan milik Tergugat II atas adanya Joint Operation antara Tergugat II dengan PT. Fajar Matarappe pengaturan, pengelolaan, penambangan, penjualan, penyediaan dan/atau pengiriman sejumlah komoditi ore nickel atas lahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 728/I/IUP/PMDN/2021, Nomor Kode Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 1472062122021001 di Desa Matarappe, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menjelaskan tentang perbedaan antara kedua hubungan hukum, subyek dan obyek perjanjian



tersebut, diantaranya terlihat pada dalil gugatan halaman 4, 5 dan 6. Pada poin eksepsi diatas juga terlihat perbedaan subyek dan obyek perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut seharusnya merupakan obyek perkara yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam mengajukan gugatan juga tidak dapat disatukan menjadi satu gugatan yang sama karena mengakibatkan adanya kerancuan mengenai obyek gugatan.

15. Bahwa hal lainnya, Penggugat nampaknya berupaya mencampuradukkan kedudukan Tergugat I sebagai pribadi dengan kedudukan sebagai Direksi perseroan. Dalam Akta No. 017, yang berkedudukan sebagai pihak pertama adalah PT Bendera Era Sukses Trans (Tergugat II) yang diwakili oleh Direksinya. Dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat meminta agar kewajiban Tergugat II dibayar secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tanggung Renteng diantara Tergugat I dan Tergugat II (Gugatan Halaman 8 Nomor 12 dan Gugatan Halaman 12 Nomor 5).

Dimana hal tersebut tidak tepat karena wajib dibedakan kedudukan hukum antara pihak yang bertindak sebagai Direksi perseroan dengan pihak yang bertindak sebagai pribadi.

16. Bahwa kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Gugatan ini adalah berbeda satu dengan lainnya. Tergugat II dan Tergugat III yang berbentuk perusahaan adalah merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya kedudukan hukum Tergugat II dan Tergugat III sebagai badan hukum atau *legal entity* memberikan implikasi pemisahan pertanggungjawaban hukum pada setiap sengketa yang melibatkan *legal entity* tersebut.

Pemisahan pertanggungjawaban badan hukum yang berbentuk perseroan diuraikan dalam Pasal 1 Angka 5 Jo Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga setiap gugatan yang diajukan kepada badan hukumnya dan bukan kepada Direktur Perseroan secara pribadi.

17. Bahwa kekaburan uraian kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat III juga Nampak pada dalil Penggugat yang menguraikan adanya



pelanggaran perjanjian yang terjadi pada Akta Nomor 7 dan Akta Nomor 17 yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Namun dalam Gugatan Halaman 9 Nomor 16 Penggugat memberikan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat II untuk dua Akta yang berbeda, padahal sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan diantara pihak-pihak dalam Akta-akta tersebut. Sehingga seharusnya Penggugat memberikan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat I atas Akta Nomor 7 dan Somasi atau Teguran Pertama kepada Tergugat II atas Akta Nomor 17.

Dengan adanya pembedaan Akta Nomor 07 dan Akta Nomor 017 dalam Gugatan ini dengan pihak-pihak yang berbeda, maka penggabungan pihak-pihak (Tergugat I – Tergugat III) dalam Gugatan ini adalah menyalahi hukum acara keperdataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patutlah Gugatan ini tidak dapat diterima.

18. Bahwa hal yang serupa terjadi pada dalil Penggugat berkaitan dengan Akta No. 17 yang juga mengkait-kaitkan antara Tergugat I sebagai pribadi dengan Tergugat II. Dimana seharusnya jika hendak mengkaitkan kedudukan keduanya, seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas terlebih dahulu hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II.

19. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka argumentasi Penggugat dalam Gugatan Halaman 6 Nomor 8 yang menyatakan apabila Tergugat mendalilkan adanya tanggungjawab secara tanggung renteng yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas pelaksanaan Akta Nomor 7 serta dalil adanya Tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II atas pelaksanaan Akta Nomor 17 adalah tidak berdasar, tidak jelas dan patutlah dinyatakan kabur.

20. Tanggung Renteng diatur dalam Pasal 1278 Jo Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Halmana Tanggung Renteng hanya dapat dilakukan dengan kondisi khusus yakni :

- a. Telah adanya perjanjian diantara para pihak apabila kerugian akan ditanggung dengan metode tanggung renteng.
- b. Jenis perjanjian adalah kredit atau pinjam meminjam.

Sedangkan Akta Nomor 17 tidak pernah mengatur mengenai kewajiban adanya tanggung renteng dan adanya maksud dan tujuan Akta Nomor 17 sebagai perjanjian investasi dan bukan perjanjian kredit.



21. Bahwa selain itu, pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam Akta Nomor 7 (Gugatan Halaman 8 Nomor 12) serta Tanggung Renteng Tergugat II dengan Tergugat I dalam Akta Nomor 17 (Gugatan Halaman 7 Nomor 9) adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 1338 jo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menerangkan adanya perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak boleh merugikan atau berakibat hukum pada pihak ketiga lainnya tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak.

Sedangkan apabila melihat dari nomenklatur dan materi dari Akta Nomor 07, maka hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum investasi diantara Tergugat I dan Penggugat. Halmana dikarenakan tidak adanya pasal dan/atau ayat yang secara jelas dan tegas yang mewajibkan Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk menggantikan kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan Akta Nomor 07, adanya tanggung renteng tersebut tidak berlaku.

Hal tersebut juga berlaku sama terhadap ketentuan dalam Akta Nomor 17 yang tidak menguraikan adanya kesepakatan para pihak untuk membebaskan kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga tanggung renteng berkaitan dengan Akta Nomor 17 juga tidak berlaku.

Dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka menjadikan Gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur maka patutlah Tergugat I untuk meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

D. DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

23. Bahwa Tergugat II menolak segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.

24. Bahwa mengingat terdapat dua obyek perkara dalam gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini Tergugat II hanya akan memberikan jawaban yang relevan dengan Tergugat II saja, yakni berkaitan dengan



- obyek perkara Akta No. 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, S.H.
25. Bahwa Tergugat II adalah perseroan yang bergerak dibidang penjualan dan/atau pembelian kargo komoditi ore nickel sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT BENDERA ERA SUKSES TRANS" Nomor 9 Tanggal 11 Oktober 2021 dihadapan Notaris dan PPAT MM.Ira Koesvitasari,S.H, halmana pendiriannya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064402.AH.01.01.TAHUN 2021.
26. Bahwa Tergugat II mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan PT Fajar Matarappe Mining sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021 dalam hal pengaturan, pengelolaan, penambangan, penjualan dan/atau penyediaan dan/atau pengiriman sejumlah komoditi ore nickel diatas lahan IUP OP 728/IIUP/PMDN/2021, Kode WIUP 1472062122021001 seluas 10 hektar di Desa Matarappe, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
27. Bahwa untuk menjalankan Surat Perintah Kerja tersebut, maka Tergugat II membutuhkan suntikan dana. Kemudian Tergugat I sebagai Direktur Tergugat II berupaya untuk mencari investor agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Karena Tergugat I bukan warga asli Surabaya dan tidak memiliki banyak teman, sehingga mengalami kesulitan untuk mencari rekanan untuk menjalankan Kerjasama bisnis. Namun, ada seorang teman yang Bernama Anna Triana berinisiatif untuk membantu mencari investor bagi Tergugat II yang selanjutnya mempertemukan dengan Tergugat II dengan Penggugat.
28. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat II tidak menjalankan sendiri, namun banyak pihak-pihak yang turut serta menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, guna menghindari kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya, Tergugat I dengan itikad baik selalu melibatkan pihak Penggugat yang seringkali diwakili oleh Sdri. Anna Triana dengan mengajak Penggugat untuk melihat langsung lokasi dan barang yang menjadi obyek perjanjian. Tergugat II juga mempertemukan langsung dan memperkenalkan Penggugat kepada PT Fajar Matarappe Mining.



29. Bahwa selanjutnya Penggugat setuju untuk bekerjasama dengan Tergugat II dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut diatas dengan menanamkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk itu dibuatlah pengikatan perjanjian dalam bentuk Akta Notariil, dengan syarat ketentuan serta Notaris sesuai arahan dan permintaan dari pihak Penggugat. Kemudian Tergugat II diminta untuk menandatangani Akta No. 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi.
30. Bahwa selanjutnya setelah membaca dengan seksama Akta No. 17, Tergugat II menyadari banyak ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Tergugat II. Perjanjian yang awalnya disepakati sebagai kerjasama investasi, ternyata ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari investasi itu sendiri.
31. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Tentang Ruang Lingkup Nomor 4 dalam Akta No.17, Penggugat akan mendapatkan hak bagi hasil sebesar 15% (Lima belas persen) setiap bulan selama 12 bulan. Halmana hal ini sangat memberatkan Tergugat II dikarenakan keuntungan yang dimaksudkan oleh Penggugat juga didasarkan pada prestasi PT Fajar Matarappe Mining sebagai pemegang IUP dan WIUP. Sehingga oleh karenanya Pasal 2 Nomor 4 dalam Akta Nomor 017 tersebut hanya akan memberatkan dan merugikan Tergugat II.
32. Kemudian dalam Pasal 3 Akta No. 17 tentang keuntungan, dimana pada ayat 4 diuraikan mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan Tergugat II kepada Penggugat. Tergugat II **diwajibkan** untuk melakukan pembayaran keuntungan selama 12 bulan pada Tanggal-tanggal tertentu. Padahal apabila merujuk kepada Pasal 2 Nomor 4. Tergugat II juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi hasil sebesar 12% selama 12 bulan.
- Dari Pasal 3 dan Pasal 2 Akta Nomor 17 memiliki pertentangan satu dengan lainnya, halmana pembayaran keuntungan tersebut sudah selayaknya digantungkan pelaksanaan seluruh pekerjaan, termasuk pada adanya pemenuhan kewajiban pembayaran hasil dari PT Fajar Matarappe Mining kepada Tergugat II, barulah Tergugat II melakukan pembayaran bagi hasil.



Bagaimanakah mungkin Tergugat II dapat memberikan bagi hasil kepada Penggugat dalam hal Tergugat II belum mendapatkan keuntungan? Bukanlah hal itu merugikan Tergugat II dan malah akan menghambat pelaksanaan Akta Nomor 17?

33. Bahwa kemudian merujuk kepada Pasal 6 dalam Akta Nomor 017 yang menyatakan adanya kewajiban Ahli Waris Tergugat II untuk melanjutkan Akta Nomor 017 dalam hal adanya halangan tertentu dan/atau Tergugat II meninggal dunia adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halmana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Tergugat II sebagai badan hukum diwakili oleh Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan tugas pengurusan perusahaan maupun tindakan-tindakan hukum mewakili perusahaan dengan pihak ketiga. Sehingga dalam hal Tergugat II berhalangan atau meninggal dunia, maka pihak yang dapat menggantikan Tergugat II untuk melanjutkan perjanjian adalah Direktur PT Bendera Era Sukses Trans dan/atau Komisaris sebagaimana disepakati oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Bendera Sukses Era Trans.

34. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Halaman 3 Buku "Hukum Investasi" oleh Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M maka seharusnya marwah hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat adalah Investasi. Marwah "investasi" yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Pemberian modal tidak sama dengan peminjaman modal dalam utang piutang;
- b. Investasi tidak langsung dilakukan dalam bentuk kontraktual tertentu, halmana investasi tidak langsung tidak melibatkan pemberi modal untuk mengelola dan/atau tidak melakukan manajemen;
- c. Pemberian modal adalah untuk kepentingan usaha investasi dan bukan untuk kepentingan pribadi;
- d. Kedudukan para pihak adalah investor dan penerima dana;
- e. Investor akan menerima keuntungan dari penggunaan modal;



Adanya istilah investasi dipergunakan oleh Penggugat dalam Pasal 1 Akta Nomor 17 Tentang Maksud dan Tujuan Perjanjian, terdapat uraian sebagai berikut *"Pihak Kedua dalam perjanjian ini akan bertindak selaku pemodal/ INVESTOR yang akan menyediakan dana modal untuk menunjang kegiatan / usaha pertambangan milik Pihak Pertama..."*.

35. Bahwa Kerjasama Investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peminjaman Modal atau Peminjaman dana, halmana Peminjaman Modal tersebut lazimnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, Pinjam Meminjam dan/atau utang dalam peraturan perundang-undangan. Pinjam Meminjam secara umum diatur di Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun perjanjian kredit adalah perjanjian yang didasarkan dengan adanya peminjaman dana, halmana dana tersebut harus dikembalikan dengan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dengan adanya bunga atas pinjaman.

Jelaslah dari uraian-uraian diatas, Penggugat dalam hal ini tidak memiliki itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, khususnya dengan adanya pasal-pasal a quo dalam Akta Nomor 07 yang malah lebih cocok disebut sebagai utang piutang atau kredit daripada investasi.

36. Bahwa dalam suatu Kerjasama bisnis dan investasi tentunya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil keputusan bisnis atau aktivitas perusahaan. Risiko adanya perubahan Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Hukum juga termasuk dalam suatu bentuk risiko bisnis yang seharusnya diperhitungkan oleh para pihak pada saat melakukan Kerjasama bisnis. Sehingga risiko tersebut seharusnya dimasukkan pula dalam ketentuan perjanjian Kerjasama, bukan hanya mencantumkan pembagian keuntungannya saja. Dalam hal ini, adanya perubahan regulasi dari Pemerintah bukan merupakan intensi atau niat dari Tergugat II dan bukan suatu hal yang diinginkan juga oleh Tergugat II sehingga tidak benar jika Penggugat menganggap hal tersebut sebagai kesalahan Tergugat II.



37. Bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Akta Nomor 017 yang mengatur tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dimana pada Pasal 7 ayat 2 pada pokoknya dinyatakan jika terjadi keadaan memaksa maka Tergugat II (Pihak Pertama) tetap harus melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika dalam perjanjian ditentukan pemaksaan pemenuhan kewajiban yang demikian, untuk apa dibuat Pasal mengenai Keadaan Memaksa??

Force Majeure merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari dan bukan atas kehendak para pihak, yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Di dalam KUHPdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Dalam perjanjian, seharusnya menguraikan peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *force majeure* secara lengkap, seperti bencana alam, terorisme, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan termasuk di dalamnya adalah **tindakan pemerintah**.

38. Bahwa tidak dapat dijalankannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Tergugat II yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha Tergugat II menjadi terhenti pelaksanaannya. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam *Force Majeure* dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak.

39. Bahwa kendala tersebut telah disampaikan berulang kali oleh Tergugat II baik melalui telepon maupun whatsapp. Tergugat II juga selalu berupaya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Akta No. 17, meskipun pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dari Tergugat I.

Namun Penggugat tidak bergeming dengan adanya laporan *force majeure* oleh Tergugat II tersebut dan tetap memaksakan pembayaran-pembayaran dari Tergugat II, tanpa ada kesempatan bagi Tergugat II untuk melakukan pembaharuan dan/atau penyesuaian perjanjian.

40. Bahwa total pengembalian modal yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 483.000.000,00 (empat ratus



delapan puluh tiga juta rupiah). Dimana jika dihitung dari modal dasar Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka kekurangan pengembalian modal yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah). Sisa modal tersebut belum dapat dikembalikan oleh Tergugat II karena adanya tindakan-tindakan pemerintah yang menghambat Tergugat II dan/atau PT Fajar Matarappe Mining untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja *a quo*. Sehingga dalam hal ini *profit sharing* yang dapat diberikan oleh Penggugat haruslah dihitung dari keuntungan yang dikembalikan tersebut, bukan merujuk pada Pasal 3 Akta Nomor 17.

41. Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil Tergugat II diatas, Nampak jelas adanya ketimpangan kedudukan hukum para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan Akta No. 17 tentang Perjanjian Kerjasama Investasi, serta adanya klausul-klausul perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

42. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan adanya kewajiban para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian menurut sifat perjanjian, menurut kepatutan dan/atau menurut undang-undang. Kemudian dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diuraikan dengan jelas adanya larangan para pihak untuk menyepakati dan melaksanakan perjanjian yang kausa-nya bertantangan dengan undang-undang, dilarang undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Pelanggaran kepatutan dan/atau peraturan perundang-undangan akan berakibat pada batalnya perjanjian demi hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 jo Pasal 1339 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga terhadap perjanjian *aquo* selayaknya dibatalkan dan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dinyatakan ditolak.

DALAM REKONPENSİ

43. Bahwa Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (untuk selanjutnya disebut Penggugat II Rekonpensi) mohon agar segala yang termuat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II diatas agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonpensi ini.



44. Bahwa hubungan hukum Penggugat II Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi) awal mulanya didasari dengan dibuatnya Akta 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi dihadapan Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, S.H. Dimana syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian tersebut ditentukan sesuai arahan dari Tergugat Rekonpensi dan karena memang Penggugat II Rekonpensi dalam posisi yang sangat membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya, maka Penggugat II Rekonpensi hanya dapat mengikuti syarat ketentuan dari Tergugat Rekonpensi tersebut.
45. Bahwa setelah dibuatnya Akta No. 17 tersebut Penggugat II Rekonpensi baru menyadari adanya ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Penggugat II Rekonpensi. Perjanjian yang awalnya disepakati sebagai perjanjian kerjasama investasi, namun nyatanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari kerjasama investasi itu sendiri. Perjanjian Akta No. 17 tersebut substansinya lebih mengarah ke perjanjian peminjaman dana atau utang piutang meskipun diberikan judul Kerjasama.
46. Bahwa Kerjasama Investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peminjaman Modal atau Peminjaman dana, halmana Peminjaman Modal tersebut lazimnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, Pinjam Meminjam dan/atau utang dalam peraturan perundang-undangan. Pinjam Meminjam secara umum diatur Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun perjanjian kredit adalah perjanjian yang didasarkan dengan adanya peminjaman dana, halmana dana tersebut harus dikembalikan dengan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dan dengan adanya bunga atas pinjaman.
47. Bahwa jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam Akta No.17, khususnya terkait nilai keuntungan dan tata cara pembayaran, perjanjian tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian pinjaman dana atau perjanjian kredit dengan bunga tinggi. Apalagi ketentuan pelaksanaan



pembayaran pengembalian modal usaha dan keuntungan sama sekali tidak memperhitungkan risiko bisnis yang dapat dialami oleh siapapun dalam menjalankan bisnisnya.

48. Bahwa selanjutnya terlepas dari kondisi perjanjian yang sarat dengan ketidakadilan tersebut, Penggugat II Rekonpensi tetap beritikad baik untuk berupaya menjalankan sesuai dengan ketentuan Akta Nomor 17, yakni dengan melakukan pengembalian modal dengan dana pribadi Penggugat II Rekonpensi senilai Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

49. Bahwa selanjutnya kedudukan para pihak dalam perjanjian juga Nampak jelas ketimpangan atau ketidaksetaraan antara pihak Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Hal ini karena ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak yang hanya memperhatikan kepentingan pihak Tergugat Rekonpensi sebagai pihak pemodal, tanpa memperhitungkan posisi Penggugat II Rekonpensi sebagai pelaksana pekerjaan. Diantaranya berkaitan dengan pasal mengenai pembagian keuntungan dan jadwal pembayaran (pada Pasal 2 Nomor 4, Pasal 3) serta pasal mengenai Keadaan memaksa / *force majeure* (Pasal 7) yang mana secara lengkap dapat dilihat pada dalil dalil Jawaban Tergugat II Rekonpensi diatas.

Bahwa kedudukan pihak-pihak dalam Perjanjian harus seimbang. Seimbang berarti tidak timpang, tidak berat sebelah dan memiliki sifat proporsional.

Adanya ketimpangan dalam perjanjian tersebut adalah melanggar asas proporsionalitas dalam perjanjian. Halmana menurut Prof. Agus Yudha Hernoko dalam bukunya "Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial" (2008 : 73,75, 96,103), Asas Proporsionalitas adalah merupakan asas penting untuk menentukan pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Pembagian hak dan kewajiban tersebut haruslah disepakati dalam fase prakontraktual, pembentukan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Tidak dilaksanakannya Asas Proporsionalitas akan berdampak kepada pelaksanaan asas-asas perjanjian lainnya yakni asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Kemudian lebih lanjut apabila asas itikad baik tersebut tidak dilaksanakan



maka telah terdapat pelanggaran syarat-syarat perjanjian baik secara subjektif dan/atau objektif.

Lebih lanjut, Prof. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian maka pengukuran keseimbangan hak-hak kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, asas kesetaraan, kecermatan dan kepatutan. Para pihak akan menerima hak dan kewajibannya secara proporsional apabila pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dibuat dan dilaksanakan secara layak dan patut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas keseimbangan tersebut dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Halmana keseimbangan diantara para pihak terjadi dengan adanya kebebasan para pihak untuk merundingkan isi, materi dan pelaksanaan perjanjian; tidak adanya tekanan, paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lainnya, serta isi perjanjian yang tidak akan memberikan kerugian-kerugian lebih atau tidak seimbang kepada pihak lainnya.

Dengan demikian, jika dalam perjanjian tersebut terjadi ketimpangan kedudukan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka terhadap perjanjian yang demikian selayaknya untuk dibatalkan.

50. Bahwa pembuatan dan pelaksanaan Akta Nomor 17 tersebut juga didasarkan padanya itikad buruk dikarenakan sejak awal penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian sampai dengan saat ini, Penggugat II Rekonsensi tidak kunjung diberikan salinan Akta Nomor 17 meskipun telah berulang kali meminta secara patut. Dengan tidak diberikannya Akta Nomor 17 ini tentunya menyiratkan adanya intensi atau maksud buruk dari Tergugat Rekonsensi.

Tidak diberikannya salinan Akta Nomor 17 kepada pihak terkait merupakan pelanggaran kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi sebagai pihak dalam berkontrak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 Jo Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dengan tidak diberikannya Akta Nomor 17 juga mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan kedudukan hukum yang ia miliki, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



51. Bahwa tidak dapat dijalankannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Penggugat II Rekonsensi yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhenti pelaksanaannya dan hal ini berdampak kepada PT Fajar Matarappe Mining selaku pemegang IUP dan WIUP. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam *Force Majeure* dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak. (Penjelasan mengenai *force majeure* dan risiko bisnis telah diuraikan pada jawaban dalam Konpensasi)
52. Bahwa sebagai akibat banyaknya cacat hukum yang terjadi selama pembuatan perjanjian sehingga perjanjian tersebut menimbulkan ketimpangan kedudukan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya, maka terhadap perjanjian tersebut selayaknya untuk dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
53. Bahwa terkait nilai pembayaran keuntungan yang ditentukan dalam Akta Perjanjian No. 17 harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang baru sehingga ketimpangan kedudukan para pihak dapat dijembatani agar tidak semakin merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut, serta tidak lagi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan tentang perjanjian.
54. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat II Rekonsensi diatas, maka Penggugat II Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan posisi dan itikad baik yang telah dilakukan oleh Penggugat II Rekonsensi, serta menyatakan gugatan Rekonsensi untuk diterima seluruhnya.

Bahwa dengan adanya uraian-uraian tersebut, maka Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

III. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

IV. DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat pengembalian modal usaha sebesar Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat II Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan kekurangan pengembalian modal usaha yang belum dibayarkan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
5. Menyatakan Akta 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi di hadapan Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, S.H batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dalam pembuatannya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara *e-litigasi* tanggal 29 Oktober 2024 dan atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara *e-litigasi* tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik 3578215212650001 atas nama Siti Musrifah, Ir., bukti P-1;
2. Fotocopy Akta perjanjian kerjasama investasi, Legalisasi Nomor 017/L/MMIK/X/2021 yang dibuat oleh MM. Ira Koesvitasari, S.H., Notairs & PPAT di Surabaya, bukti P-2a;



3. Fotocopy bukti transfer dari Siti Musrifah ke Ermawaty melalui Internet Banking Bank Mandiri uang sejumlah Rp1.000.000.000,-, bukti P-2b;
4. Fotocopy Akta perjanjian kerjasama dengan jaminan Nomor 7 tanggal 28 Mei 2021 oleh Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H., Notaris & PPAR di Gresik, bukti P-3a;
5. Fotocopy bukti transfer oleh Siti Musrifah kepada Ermawati sejumlah uang Rp2.000.000.000,- melalui Bank Mandiri, bukti P-3b;
6. Fotocopy surat dari PT. Dharma Nigel Indonesia (H. Moh Fadhli Salam, SIP, M.Si./ selaku Direktur) yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, bukti P-4;
7. Fotocopy surat tanggal 23 Juli 2024 Nomor. 105/Dir.US/VII/2024 perihal klarifikasi atas surat PT. Dharma Nigel Indonesia, bukti P-5;
8. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-6;
9. Fotocopy surat teguran / somasi I yang ditujukan kepada Sdri. Ermawati, bukti P-7;
10. Fotocopy surat teguran/somasi dari kuasa hukum Nyonya Ir Siti Musrifah kepada Ny. Ermawati, bukti P-8;
11. Fotocopy surat teguran/somasi 2 dari kuasa hukum Nyonya Ir Siti Musrifah kepada Ny. Ermawati, bukti P-9;
12. Fotocopy surat teguran/somasi 3 & terakhir dari kuasa hukum Nyonya Ir Siti Musrifah kepada Ny. Ermawati, bukti P-10;
13. Fotocopy resume mediasi dari kuasa hukum Ir. Siti Musrifah, bukti P-11;
14. Fotocopy resume mediasi dari Ermawaty, PT. Bendera Era Sukses Trans dan PT Dharma Nigel Indonesia, bukti P-12;
15. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-13;
16. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-14;
17. Fotocopy bukti percakapan, bukti P-15;
18. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-16;
19. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-17;
20. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-18;
21. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-19;
22. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-20;
23. Fotocopy surat kuasa dari Ir. Siti Musrifah kepada Maharidzal, S.H., M.H., Raka Kariti Suprpto, S.H., Rizki Amalia, S.H., Minto Waluyo, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum



“Maharidzal, SH., MH. & Rekan”, beralamat Jln. Yos Sudarso 96 Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, bukti P-21;

24. Fotocopy surat tanggal 29 Juni 2024 perihal tanggapan somasi dari Ermawaty yang ditujukan kepada Bapak Maharidzal, S.H., M.H. dan rekan (kuasa hukum Ny. Siti Musrifah), bukti P-22;

25. Fotocopy investasi pertama, lokasi perusda Sulteng, lahan Wiup blok SVA-SVA Sulteng, pembagian Fee: 10 persen perbulan selama 12 bulan, bukti P-23;

26. Fotocopy bukti transfer melalui Livin by Mandiri dari Ermawaty kepada Siti Musrifah, sejumlah uang Rp30.000.000,-, bukti P-24;

27. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-25;

28. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-26;

29. Fotocopy bukti percakapan melalui Whatsapp Mesengger, bukti P-27;

30. Bukti P-28 tidak diajukan di persidangan;

31. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Dharma Nigel Indonesia” Nomor 3 tanggal 24 Agustus 2020 oleh Erfandi, S.H., M.Kn., Notaris Kota Kendari, bukti P-29;

32. Fotocopy daftar bukti Tergugat III Moh. Fadhli.Salam.SIP.MSI (PT. Dharma Nigel Indonesia), bukti P-30;

33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari Nik 7471082009770002 atas nama Moh. Fadhli Salam, SIP., bukti P-31;

34. Foto dipersidangan saat Majelis Hakim memeriksa Akta Pendirian PT. Dharma Nigel dalam perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PN.Sby, bukti P-32; Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-2a merupakan fotocopy legalisir, bukti P-4, P-6, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-24, P-26, P-27, merupakan Printout, bukti P-5, P-15, P-21, P-22, P-29, P-30, P-31, P-32 merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yenny Eka Mabrohoh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan mantan karyawan Penggugat;



- Bahwa saksi tidak kenal / tidak tahu Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Buana Cahaya Tama milik Penggugat yang bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa saksi bekerja di PT milik Penggugat ± 10 (sepuluh) tahun, terakhir bekerja pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat ada kerjasama investasi kepada Tergugat I. Penggugat sebagai pemodal kepada Tergugat I. Pekerjaan tambang Nikel jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa saksi sebagai staff keuangan;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak membaca dokumen sebelum transfer;
- Bahwa saksi pernah transfer ke rekening Tergugat I melalui Bank Mandiri;
- Bahwa transfer pertama pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan transfer kedua pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa yang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sudah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat secara bertahap karena saksi diberitahu oleh Penggugat pada akhir tahun 2022;
- Bahwa diperjanjian yang dikembalikan pokok dan untuk bagi hasil belum ada;
- Bahwa bagi hasil seharusnya 6 % tapi diberi oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak sesuai;
- Bahwa yang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum dikembalikan dan dijanjikan keuntungan 15 % semuanya belum dikembalikan;
- Bahwa Tergugat I bekerjasama dengan Penggugat sebagai pribadi;
- Bahwa Tergugat I sebagai Direktur PT Buana Cahaya Tama dan berdiri pada tahun 2004;
- Bahwa ada SPK didalam perjanjiannya;
- Bahwa pertambangan lokasinya di Sulawesi;



- Bahwa Penggugat investasi kepada Tergugat I pekerjaan dibidang pertambangan Nikel;
- Bahwa Penggugat tidak berpengalaman dalam pekerjaan dibidang tambang Nikel;
- Bahwa ada jaminan Sertipikat yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa ditengah perjanjian saksi diinfo oleh Penggugat bahwa Sertipikat diambil Tergugat I katanya rumah akan dijual untuk mengembalikan uang kepada Penggugat;

2. Mardian Lestari;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal / tidak tahu Para Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi bekerja sebagai kasir di PT Buana Cahaya Tama;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Buana Cahaya Tama milik Penggugat yang bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat transfer kepada Tergugat I dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri;
- Bahwa Tergugat I kerjasama dengan Penggugat sebagai pribadi;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen perjanjian tapi tidak pernah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan SPK;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Utara kepada PT Dharma Nigel Indonesia, bukti T.I & III-1;
2. Fotocopy Peta Koordinat WIUP di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara, Kecamatan Laususa yang ditandatangani oleh Director of Finance and General Administration Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, bukti T.I & III-2;



3. Fotocopy Bukti Chat di Grup Whatsapp "Ikhtiar Bersama" Tanggal 22 April 2021 sampai dengan Tanggal 26 April 2021, bukti T.I & III-3;
4. Fotocopy Berita Detik Sultra Terkait penghentian aktivitas dari PT. PDP (Putra Dermawan Pratama) selaku pemegang WIUPK Blok Sua-Sua, bukti T.I & III-4;
5. Fotocopy Foto pertemuan pihak-pihak Tanggal 3 Mei 2021 yakni Erfan (Saudara Ermawaty) Anna Triana Fatima Ibu Imus (Penggugat) Erfandi (Saudara Erma) Roy (Anak Imus) Jalaludin (Saudara Fatima), bukti T.I & III-5;
6. Fotocopy Bukti Setoran Bank dana senilai Rp. 600.000.000,00 pada Anna Triana, bukti T.I & III-6a;
7. Fotocopy Chat Whatsaap pinjaman dana senilai Rp. 600.000.000,00 oleh Anna Triana, bukti T.I & III-6b;
8. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan Nomor 7 Tanggal 28 Mei 2021 oleh Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H., Notaris & PPAT di Gresik, bukti T.I & III-7;
9. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp200.000.000,00, bukti T.I & III-8;
10. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 16 Juli 2021 senilai Rp86.666.666,000, bukti T.I & III-9;
11. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Roy Fachri Irawan (anak Penggugat) Tanggal 13 Agustus 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-10;
12. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Roy Fachri Irawan (anak Penggugat) Tanggal 14 Agustus 2021 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-11;
13. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 Agustus 2021 senilai Rp86.666.666,000, bukti T.I & III-12;
14. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 September 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-13;
15. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 16 September 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-14;
16. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 17 September 2021 senilai Rp86.666.666,00, bukti T.I & III-15;



17. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 Oktober 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-16;
18. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 16 Oktober 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-17;
19. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp86.666.666,00, bukti T.I & III-18;
20. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 14 November 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-19;
21. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 November 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-20;
22. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 16 November 2021 senilai Rp86.666.666,00, bukti T.I & III-21;
23. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-22;
24. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 13 Januari 2022 senilai Rp100.000.000,00, bukti T.I & III-23;
25. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 7 Maret 2022 senilai Rp200.000.000,00, bukti T.I & III-24;
26. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp200.000.000,00, bukti T.I & III-25;
27. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah Tanggal 11 Juni 2024 senilai Rp30.000.000,00, bukti T.I & III-26;
28. Fotocopy Bukti Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari Ermawaty kepada Anna Triana sebesar Rp600.000.000,00 Tanggal 31 Mei 2021, bukti T.I & III-27a;
29. Fotocopy Bukti Chat Whatsapp diantara Anna Triana dengan Ermawaty, bukti T.I & III-27b;
30. Fotocopy Surat Permintaan Klafikasi Resmi dan Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Progress Proyek Kargo PT Putra Derawan Pratama dan Keabsahan SPK Nomor 018/Perusda-ST/VI/2021 tertanggal 21 November 2024 dari Ermawaty kepada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara , bukti T.I & III-28a;
31. Fotocopy Bukti Resi Pengiriman Surat pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara melalui JNE dengan Nomor Resi 0347412403211872 Tanggal 29 November 2024, bukti T.I & III-28b;



32. Fotocopy Bukti Resi Pengiriman Surat pada PT Putra Derawan Pratama melalui JNE dengan Nomor Resi 0347412403211872 Tanggal 29 November 2024, bukti T.I & III-28c;

33. Fotocopy Bukti Resi Pengiriman Surat pada Bapak Haeruddin melalui JNE dengan Nomor Resi 0347412403211757 Tanggal 29 November 2024, bukti T.I & III-28d;

34. Fotocopy Bukti Resi Pengiriman Surat pada Bapak Jalaludin melalui JNE dengan Nomor Resi 0347412403211823 Tanggal 29 November 2024, bukti T.I & III-28e;

35. Fotocopy Bukti Chat Whatsapp diantara Ibu Anna Triana dan Ermawaty pukul 11.37-11.39, bukti T.I & III-28f;

36. Foto Tergugat I dan Tergugat III meninjau lokasi tambang nikel dengan beberapa saksi atas nama Erwin, KTT Kholik, Haeruddin, Dewi dan Erfan pada awal Mei 2021, bukti T.I & III-29a;

37. Foto Tergugat I dan Tergugat III meninjau lokasi tambang nikel dengan beberapa saksi atas nama Erwin, Haeruddin, Dewi dan Erma pada awal Mei 2021, bukti T.I & III-29b;

38. Foto pertambangan Nikel yang dikirim oleh Fatima, bukti T.I & III-29c;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti T.I & III-2, T.I & III-3, T.I & III-4, T.I & III-5, T.I & III-6b, T.I & III-8, T.I & III-9, T.I & III-10, T.I & III-11, T.I & III-12, T.I & III-13, T.I & III-14, T.I & III-15, T.I & III-16, T.I & III-17, T.I & III-18, T.I & III-19, T.I & III-20, T.I & III-21, T.I & III-22, T.I & III-23, T.I & III-24, T.I & III-25, T.I & III-26 merupakan printout, bukti T.I & III-6a, T.I & III-28b, T.I & III-28c, T.I & III-28d, T.I & III-28e merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operator Penambangan, Pengangkutan, dan Penjualan Bijih Nikel antara PT Fajar Matarappe Mining dengan PT Bendera Era Sukses Trans Nomor 005/SPK/FMM-BEST/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021, bukti T.II-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Investasi diantara PT Bendera Era Sukses Trans dan Ir. Siti Musrifah Tanggal 28 Oktober 2021, bukti T.II-2;



3. Fotocopy Surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, bukti T.II-3;
 4. Fotocopy Lampiran I Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022 (Lampiran Surat T-5/MB.04), bukti T.II-4;
 5. Fotocopy Lampiran II Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Daftar Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan RKAB (Lampiran Surat T-5/MB.04), bukti T.II-5;
 6. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 650/07/Rek-RTRW/DPUPRD/VII/2022 Tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Marowali : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, bukti T.II-6;
 7. Fotocopy Peta Lokasi Kesesuaian Tata Ruang Lokasi WIUP PT Fajar Matarappe Mining, bukti T.II-7;
 8. Fotocopy Daftar Koordinat Kesesuaian Tata Ruang Lokasi WIUP PT Fajar Matarappe Mining, bukti T.II-8;
 9. Fotocopy Surat Pemberhentian Sementara Kegiatan Penambangan PT Fajar Matarappe Mining Nomor 22/KTT-FMM/B/III/2022 Tanggal 3 Maret 2022, bukti T.II-9;
 10. Print Foto Surat Pernyataan Kesanggupan PT Fajar Matarappe Mining Tanggal 26 Agustus 2022, bukti T.II-10;
 11. Fotocopy bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah tanggal 22 April 2022 senilai Rp150.000.000,00, bukti T.II-11;
 12. Fotocopy bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah tanggal 28 April 2022 senilai Rp200.000.000,00, bukti T.II-12;
 13. Fotocopy Bukti Transfer dari Ermawaty kepada Siti Musrifah (PENGUGAT) Tanggal 21 Agustus 2023 senilai Rp. 100.000.000,00, bukti T.II-13;
 14. Fotocopy foto pertambangan nikel yang dikirim oleh Fatima tanggal 10 Juni 2021, bukti T.II-14;
- Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti T.II-1, T.II-2, T.II-5, T.II-11, T.II-12, T.II-13 merupakan fotocopy, bukti T.II-3, T.II-4, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10 merupakan printout, bukti T.II-6 merupakan fotocopy printout;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Andi Dedy Febriadi;

- Bahwa saksi adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai mitra bisnis, khususnya mitra untuk PT Bendera Era Sukses Trans;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I sebagai direksi pada PT Bendera Era Sukses Trans;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Dharma Nigel Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat I dalam PT Dharma Nigel Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2023, akan tetapi baru berkomunikasi dan bekerjasama secara intens sejak tahun 2024 berkaitan dengan kerjasama kemitraan strategis dalam bidang penjualan nikel atau trading nikel;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat I apabila Tergugat I dan Tergugat III bekerjasama dengan Fatima untuk pengurusan ijin pertambangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat I apabila izin yang diuruskan oleh Fatima bermasalah sehingga penambangan tidak berjalan lancar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat I apabila Fatima yang mengurus SPK 018;
- Bahwa PERUMDA adalah badan pemerintah yang mengurus perijinan berkaitan dengan AMDAL, IUP dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa apabila pada tahun 2021 terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan beberapa usaha pertambangan yang sempat on progress menjadi terhambat;

2. Erwin;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai swasta berkaitan dengan pertambangan nikel PT Sejahtera;



- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dikarenakan Tergugat I adalah adik kandungnya;
- Bahwa Tergugat I sudah tinggal di Surabaya sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I memiliki bisnis pertambangan di PT Bendera Era Sukses Trans sebagai direktur kira-kira sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat I juga sebagai direktur pada PT Dharma Nigel IndonesiaIndonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama diantara PT Dharma Nigel IndonesiaIndonesia dengan PT Bendera Sukses Era Trans;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat I apabila Tergugat I juga bekerjasama dengan Fatima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu kerjasama Tergugat I dengan Penggugat maupun Tergugat I dengan Fatima;
- Bahwa Tergugat I pernah bertemu dengan Fatima di Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Perjanjian dengan Jaminan Nomor 7;
- Bahwa saksi mengenal Moh. Fahdli Salam sebagai temannya;
- Bahwa Moh. Fahdli Salam sebagai direktur dalam PT Dharma Nigel Indonesia;
- Bahwa Moh Fahdli tidak termasuk dalam kerjasama yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Moh Fahdli tidak termasuk dalam kerjasama Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas mengenai proyek nikel yang dilaksanakan Tergugat I dengan Penggugat, akan tetapi saksi pernah meninjau lokasi proyek dengan Tergugat I dan Fatima;
- Bahwa ketika di lokasi proyek, Fatima menjelaskan kepada Tergugat I dan saksi apabila terdapat cargo-cargo milik pihak ketiga diatas lahan yang akan dikerjakan sehingga cargo tersebut perlu untuk diangkut dan diletakkan di dermaga. Halmana karena pemilik cargo tidak memiliki dana, maka Fatima meminta bantuan Tergugat I untuk melakukan pembayaran pengangkutan cargo dan penambangan bisa dilakukan;



- Bahwa jumlah investasi yang diterima Tergugat I adalah 2 miliar dan 1 miliar;
- Bahwa Tergugat I telah mengembalikan dengan cara mencicil tetapi tidak tahu berapa jumlah yang telah dikembalikannya;
- Bahwa tahun 2021 saksi dan Tergugat I pergi ke lokasi proyek untuk bertemu dengan Fatima dan Anna Triana (Besan Penggugat);
- Bahwa Anna pernah meminjam dana sebesar 600 juta rupiah dari dana investasi yang diterima Tergugat I;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tambang dengan tim geologi atau tim khusus yang menilai kadar nikel dan menilai kelayakan lahan untuk ditambang. Pada saat itu hasil pemeriksaan menunjukkan lokasi tambang telah layak untuk dipergunakan;
- Bahwa di lokasi tambang, Fatima menerangkan telah ada SPK untuk mendukung pelaksanaan penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal SPK yang dikeluarkan PERUMDA;
- Bahwa saksi tidak tahu soal PERUMDA;
- Bahwa SPK yang dimaksud Fatima berkaitan dengan PT Dharma Nigel IndonesiaIndonesia;
- Bahwa PT Dharma Nigel IndonesiaIndonesia tidak memiliki IUP;
- Bahwa Tergugat I menunggu realisasi keberlanjutan proyek sampai dengan saat ini dengan Fatima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah mengirimkan surat teguran atau somasi kepada Fatima;

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan secara *e-litigasi* masing-masing tanggal 14 April 2025 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi, yang mana ternyata uraian materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sama dengan uraian materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, dengan alasan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Kerjasama Investasi usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel dengan Adanya Akta Nomor 7 Tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 serta adanya Kerjasama dengan adanya Akte Notaris Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 setelah adanya Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021, Akan tetapi Penggugat tidak menarik **Tuan Roy Fachri Irawan** yang dalam hal ini juga termasuk sebagai Pihak Kedua dalam Akta Nomor 07, **Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara** sebagai pihak yang memberikan izin dan bekerjasama dengan Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian dalam Akta Nomor 07, **PT Fajar Timur Indonesia** dan **PT Zeline Mineral Indonesia** sebagai pihak yang akan membeli ore nickel yang dijual oleh Tergugat dalam Akta Nomor 07, dan **PT Fajar Matarappe Mining** sebagai pihak yang bekerjasama dengan Tergugat II dalam penjualan ore nickel yang dijual oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Akta Nomor 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, sehingga denga tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam gugatan *a quo*, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dan beralasan agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. **Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dan Salah Penerapan Hukum**, dengan alasan gugatan Penggugat secara jelas menguraikan adanya 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda yang dituangkan dalam 2 (dua) perjanjian yang berbeda diantara para pihak, yakni :
 1. Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan (selanjutnya disebut Akta No 07).



- Sebagai pihak adalah Tergugat I, Penggugat dan Roy Fachri Irawan, serta PT. Dharma Nigel Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara.
 - Kerjasama yang dilakukan adalah berkaitan dengan pembelian dan penjualan atas suatu cargo komoditi ore nickel tertentu yang terletak di Kecamatan Sua Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
2. Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/202 (selanjutnya disebut Akta No. 017).
- Sebagai pihak adalah Penggugat, Tergugat 2 dan PT. Fajar Matarappe Mining
 - Kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan milik Tergugat II atas adanya Joint Operation antara Tergugat II dengan PT. Fajar Matarappe pengaturan, pengelolaan, penambangan, penjualan, penyediaan dan/atau pengiriman sejumlah komoditi ore nickel atas lahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 728/II/IUP/PMDN/2021, Nomor Kode Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 1472062122021001 di Desa Matarappe, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut seharusnya merupakan obyek perkara yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam mengajukan gugatan juga tidak dapat disatukan menjadi satu gugatan yang sama karena mengakibatkan adanya kerancuan mengenai obyek gugatan, selain itu Penggugat mencampuradukkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana masing-masing adalah berbeda satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan kekaburan kedudukan, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka patutlah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subyek hukum yang hendak digugatnya, dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kewenangan dan berhak menentukan siapa saja yang ditarik sebagai subyek dalam mengajukan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang harus ikut sertakan sebagai subyek dalam gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim perlu adanya pembuktian yang mana hal tersebut telah memasuki pokok perkara, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dan Salah Penerapan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur / *obscur libel* adalah dimana gugatan itu gelap, bilamana dalam Posita (*fundamentum petendi*) gugatan sama sekali tidak menguraikan dalil tentang dasar fakta kejadian / peristiwa hukum (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*rechst grond*) dengan jelas dan benar, atau adanya kontradiktif antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menyebutkan subyek hukum, fundamentum petendi, kejadian atau peristiwa dimana dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ternyata menurut Penggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah di dalam surat gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, menurut Majelis Hakim haruslah



didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dan Salah Penerapan Hukum, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, alasan eksepsi Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada intinya :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 telah terjalin kerjasama Investasi yang pertama antara Penggugat sebagai Investor dengan Tergugat I sebagai pengelola yang menunjang kegiatan usaha pertambangan, dan telah terbit Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH., kerjasama investasi tersebut didasarkan pada Join Operation dengan Tergugat III yakni PT. Dharma Nigel Indonesia dengan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara, sebagaimana SPK No. 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tertanggal 19 Mei 2021 yang dimiliki oleh Tergugat I dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara dalam hal pengaturan, pengelolaan penambangan, penjualan dan/atau penyediaan dan/ atau pengiriman sejumlah komoditi Ore Nickel diatas lahan WIUPK Blok Sua Sua seluas 5 Ha (lima hektar) yang terletak di kecamatan Sua Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa dalam kerjasama investasi yang pertama, Penggugat telah menginvestasikan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayarkan ke rekening Tergugat 1, kemudian atas investasi tersebut, mekanisme bagi hasil (*profit share*) sebesar 6% (enam persen) atau senilai Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) untuk setiap bulannya selama 12 bulan, dengan mekanisme pembayaran tersebut di bayarkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - b) Tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - c) Tanggal 01 September 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - d) Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
 - e) Tanggal 01 November 2021 sebesar Rp 286.666.667,-



- f) Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 286.666.667,-
- g) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
- h) Tanggal 01 Februari 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
- i) Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
- j) Tanggal 01 April 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
- k) Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp 286.666.667,-
- l) Tanggal 01 Juni 2022 sebesar Rp 286.666.667,-

Total Rp 3.440.000.000 (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat juga berinvestasi yang kedua dengan Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat I menjabat sebagai Direktur PT. Bendera Era Sukses Trans, berdasarkan Akte Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. yang beralamat Jl. Rungkut Asri Utara 75 Surabaya tertanggal 28 Oktober 2021. Kerjasama yang kedua dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel yang didasarkan pada Join Operation antara Tergugat II yakni PT. Bendera Era Sukses Trans dengan PT. Fajar Matarappe Mining dengan surat perintah kerja No. 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021;
4. Bahwa dalam kerjasama investasi yang kedua, antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II menginvestasikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening Tergugat .I, dengan mekanisme bagi hasil (*profit share*) sebesar 15% (lima belas persen) atau senilai Rp 150.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 12 bulan, dengan mekanisme pembayaran tersebut di bayarkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000
 - b) Tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - c) Tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - d) Tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
 - e) Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-



- f) Tanggal 28 Mei 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- g) Tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- h) Tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- i) Tanggal 28 Agustus 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 50.000.000,-
- j) Tanggal 28 September 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- k) Tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-
- l) Tanggal 28 November 2022 sebesar Rp 150.000.000,- ditambah dengan angsuran modal Rp 90.909.091,-

Total Modal dan Margin sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah)

5. Bahwa ATAS KERJASAMA INVESTASI PERTAMA, Tergugat I hanya membayar kepada Penggugat dengan jumlah total Rp 2.283.333.330,- (*dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*). Yang seharusnya jumlah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 3.440.000.000 (tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan batas akhir dari pembayaran atas investasi pertama yaitu TANGGAL 1 JUNI 2022, sehingga Tergugat I dan Tergugat III secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar kekurangannya kepada Penggugat yaitu sebesar RP 1.156.666.670,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH., terdapat denda atas kerjasama investasi pertama sebesar 0,5% atau senilai Rp 1.433.333,335,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga ratus tiga puluh lima sen) dari pembayaran setiap bulan sebesar Rp 286.666.667,- untuk per 7 (tujuh) hari / 1 minggu. Adapun perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat 1 yakni sebagai berikut:



TMT 01 Juli 2022 – 31 Desember 2022

180 hari : 7 = 25 minggu X Rp 1.433.333,335 = Rp 35.833.333,375

TMT 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

360 hari : 7 = 52 minggu X Rp 1.433.333,335 = Rp 74.533.333,42

TMT 01 Januari 2024 – 25 Juni 2024

177 hari : 7 = 25 minggu X Rp 1.433.333,335 = Rp 35.833.333,375 +

TOTAL DENDA = Rp 146.200.000,15

(seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah koma lima belas sen)

Sehingga apabila di total dari sisa kekurangan pembayaran dan denda atas Investasi Pertama, **maka Tergugat I dan Tergugat III Secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar pada Penggugat sebesar:**

Kekurangan atas Investasi Pertama RP 1.156.666.670

Denda Investasi Pertama Rp 146.200.000,15 +

Total Rp 1.302.886.670, 15

(satu milyar tiga ratus dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma lima belas sen)

7. Bahwa atas kerjasama investasi kedua, TERGUGAT I dan TERGUGAT II BELUM PERNAH MENTRANSFER atau MENGEMBALIKAN UANG, BAIK UANG PENGEMBALIAN INVESTASI ATAS MODAL MAUPUN BAGI HASIL (*Profit Share*) dan batas akhir pembayaran atas investasi kedua yaitu TANGGAL 28 NOVEMBER 2022 dengan jumlah sebesar Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 017/L/MMIK/X/2021 Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, SH., terdapat denda atas kerjasama investasi kedua sebesar 0,5% atau senilai Rp 1.204.545,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu Lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pembayaran setiap bulan sebesar Rp 240.909.091,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) apabila dalam jangka waktu tempo Para Tergugat belum bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Adapun perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II yakni sebagai berikut:

TMT 28 Desember 2021 – 25 Juni 2024



28 Bulan X Rp 1.204.545 = **Rp 36.136.350,-** (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Secara Tanggung Renteng berkewajiban membayar kepada Penggugat atas investasi kedua sebesar:

Investasi kedua yang belum terbayar	Rp 2.800.000.000,-
Denda atas investasi kedua	Rp 36.136.350,- +
Total	RP 2.836.136.350,-

(dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

10. Bahwa total kerugian dan keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu:

Kekurangan investasi pertama	RP 1.156.666.670,-
Investasi kedua	Rp 2.800.000.000,-
Denda atas investasi pertama	Rp 146.200.000,15
Denda atas investasi kedua	Rp 36.136.350,-
Total =	Rp 4.139.003.020,15,-

11. Bahwa dari hal – hal yang telah disebutkan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat 1 & Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu direktur pada PT Dharma Nigel Indonesia (Tergugat III) yang mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021 berkaitan dengan penyediaan dan perdagangan hasil penambangan ore nickel yang nantinya akan diperjualbelikan kepada pihak ketiga yakni PT Fajar Timur Sentosa dan PT Zeline Mineral Indonesia yang kesemuanya berkedudukan hukum di Kendari. Dari hasil penjualan tersebut, maka PT Dharma Nigel Indonesia akan menerima bagi hasil keuntungan dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa untuk menjalankan Surat Perintah Kerja tersebut, PT Dharma Nigel Indonesia membutuhkan suntikan dana yang mana selanjutnya



Penggugat setuju untuk bekerjasama dengan Tergugat I dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut diatas dengan menanamkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan dibuatkannya Akta No. 7 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H., namun setelah membaca dengan seksama Akta No. 7, Tergugat I menyadari banyak ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Tergugat I, perjanjian yang awalnya disepakati sebagai kerjasama investasi, ternyata ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari investasi itu sendiri;

3. Bahwa tidak dapat dijalkannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Tergugat III yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha Tergugat I menjadi terhenti pelaksanaannya. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam *Force Majeure* dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak, kendala tersebut telah disampaikan berulang kali oleh Tergugat I kepada Penggugat. Tergugat I juga selalu berupaya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Akta No. 7, dengan menggunakan dana pribadi dari Tergugat I dengan nilai total pembayaran sebesar Rp 2.483.333.330,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juga tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah perseroan yang bergerak dibidang penjualan dan/atau pembelian kargo komoditi ore nickel yang mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan PT Fajar Matarappe Mining sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 005/SPK/FMM-BESTE/X/2021 dalam hal pengaturan, pengelolaan, penambangan, penjualan dan/atau penyediaan dan/atau pengiriman sejumlah komoditi ore nickel diatas lahan IUP OP 728/I/IUP/PMDN/2021, Kode WIUP 1472062122021001 seluas 10



hektar di Desa Matarappe, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

2. Bahwa untuk menjalankan Surat Perintah Kerja tersebut, maka Tergugat II membutuhkan suntikan dana, Kemudian Tergugat I sebagai Direktur Tergugat II berupaya untuk mencari investor agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik yang mana selanjutnya Penggugat setuju untuk bekerjasama dengan Tergugat II dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja tersebut diatas dengan menanamkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk itu dibuatlah pengikatan perjanjian dalam bentuk Akta Notariil, dengan syarat ketentuan serta Notaris sesuai arahan dan permintaan dari pihak Penggugat. Kemudian Tergugat II diminta untuk menandatangani Akta No. 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi, namun setelah membaca dengan seksama Akta No. 17, Tergugat II menyadari banyak ketentuan-ketentuan yang seolah menjerat leher Tergugat II. Perjanjian yang awalnya disepakati sebagai kerjasama investasi, ternyata ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum dan kewajiban para pihak tidak bersesuaian dengan makna dari investasi itu sendiri.
3. Bahwa tidak dapat dijalkannya pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian karena terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Tergugat II yang diakibatkan dari adanya perubahan regulasi dan aturan internal dari Kementerian ESDM (terkait Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga mengakibatkan kegiatan usaha Tergugat II menjadi terhenti pelaksanaannya. Dimana secara umum keadaan tersebut merupakan Tindakan Pemerintah yang seharusnya termasuk dalam Force Majeure dan/atau sebagai suatu risiko bisnis dalam menjalankan Kerjasama diantara para pihak, kendala tersebut telah disampaikan berulang kali oleh Tergugat II kepada Penggugat. Tergugat II juga selalu berupaya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Akta No. 17, meskipun pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dari Tergugat I dengan total pengembalian modal yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Dimana jika dihitung dari modal dasar Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka kekurangan



pengembalian modal yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah). Sisa modal tersebut belum dapat dikembalikan oleh Tergugat II karena adanya tindakan-tindakan pemerintah yang menghambat Tergugat II dan/atau PT Fajar Matarappe Mining untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja *a quo*. Sehingga dalam hal ini profit sharing yang dapat diberikan oleh Penggugat haruslah dihitung dari keuntungan yang dikembalikan tersebut, bukan merujuk pada Pasal 3 Akta Nomor 17.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Penggugat telah menyampaikan dalil gugatan, sedangkan Para Tergugat juga telah menyampaikan dalil bantahan, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada pihak Penggugat dan Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 serta dua orang saksi yang bernama Yenny Eka Mabrohoh dan Mardian Lestari, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I & III-1 sampai dengan bukti T.I & III-29c sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-14, selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi bernama Andi Dedy Febriadi dan Erwin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan menelaah surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti surat, dapat disimpulkan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Akta perjanjian kerjasama investasi Nomor 017/L/MMIK/X/2021 yang dibuat di kantor Maria Monica Ira Koesvitasari, SH. yang beralamat Jl. Rungkut Asri Utara 75 Surabaya tertanggal 28 Oktober 2021 dan Akta perjanjian kerjasama dengan jaminan Nomor 7 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH.;



Menimbang, bahwa di dalam posita surat gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat berawal dari terjalannya hubungan hukum terkait Kerjasama Investasi dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan/atau penjualan komoditi ore nickel, usaha penambangan, pengelolaan, trading dan/atau penjualan cargo komoditi ore nickel;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 2 gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 telah terjalin kerjasama Investasi yang pertama antara Penggugat sebagai Investor dengan Tergugat I sebagai pengelola yang menunjang kegiatan usaha pertambangan, dan telah terbit Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan yang dibuat di kantor Notaris Evva Yerry Mahmudah, SH., MH. ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3a yang sama dengan bukti T.I & III-7 berupa Akta perjanjian kerjasama dengan jaminan Nomor 7 tanggal 28 Mei 2021 oleh Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H., Notaris & PPAT di Gresik, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam perjanjian kerja sama dalam hal pinjaman modal usaha pengelolaan dan / atau penjualan komoditi ore nickel;

Menimbang, bahwa setelah Majeis Hakim mencermati bukti surat tersebut, telah diperoleh fakta bahwa di dalam Akta perjanjian kerjasama dengan jaminan Nomor 7 tanggal 28 Mei 2021 ditulis sebagai pihak pertama adalah **Nyonya ERMAWATY (Tergugat I)** sedangkan sebagai pihak kedua adalah **Nyonya Insinyur SITI MUSRIFAH (Penggugat)** dan **Tuan ROY FACHRI IRAWAN** dan di dalam akta perjanjian disebutkan bahwa perjanjian Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Join Operation dengan PT. DHARMA NIGEL INDONESIA (Tergugat III) dengan **Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara**, sebagaimana SPK No. 018/PERUSDA-ST/V/2021 Tertanggal 19 Mei 2021 (bukti T.I & III-1);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata ada pihak lain yang mengikatkan diri di dalam Akta perjanjian kerjasama dengan jaminan Nomor 7 tanggal 28 Mei 2021 yaitu Tuan ROY FACHRI IRAWAN dan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara yang ternyata pihak tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi subyek hukum surat gugatan, dengan demikian untuk menuntaskan pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dan untuk menghindari sengketa dikemudian hari



antara pihak yang berkepentingan, sudah selayaknya pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Tuan ROY FACHRI IRAWAN dan Perusahaan Umum Daerah Utama Sulawesi Tenggara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat *bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap* dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, *error in persona* karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, atau dengan kata lain gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar dinyatakan sah dan mengikat pengembalian modal usaha sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi serta Menyatakan Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan Tanggal 28 Mei 2021 di hadapan Notaris



Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H. batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar dinyatakan sah dan mengikat pengembalian modal usaha sebesar Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat II Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan kekurangan pengembalian modal usaha yang belum dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah) serta menyatakan Akta 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi di hadapan Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, S.H batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi pada pokoknya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi berkaitan yaitu mengenai perjanjian yang dituangkan dalam Akta No. 7 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Jaminan Tanggal 28 Mei 2021 di hadapan Notaris Evva Yerry Mahmudah, S.H., M.H. dan Akta No. 017/L/MMIK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Perjanjian Kerjasama Investasi di hadapan Notaris Maria Monica Ira Koesvitasari, S.H, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*) maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 74 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PN Sby



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email maharidzal05@gmail.com, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui email Elizabeth.gianina@gmail.com ;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ttd

2. Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 75 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PN Sby



- Biaya Proses (ATK)	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 312.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 40.000,00
- Saksi	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 652.000,00
(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);	